

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策

予想問題集 【社会保険編】

はじめに

この問題集は、過去の本試験問題の出題傾向を徹底的に研究し、出題頻度が高い厳選された項目を集め、確実な基礎知識の習得及び実力養成を目標としています。

作問にあたっては、本試験レベルの難易度の問題を収録していますので、ご自身の実力確認、総仕上げのためにご活用ください。

本書を活用し、1人でも多くの受講生が社労士試験に合格されることを祈念いたします。

フォーサイト 教材開発チーム

目次

選択式問題

5

1章 健康保険法

7

2章 国民年金法

29

3章 厚生年金保険法

53

4章 社会保険に関する一般常識

75

択一式問題

87

1章 健康保険法

89

2章 国民年金法

111

3章 厚生年金保険法

133

4章 社会保険に関する一般常識

155

選擇式問題

選択式

1 章

健康保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 健康保険法第1条によると、同法の目的を、「労働者又はその被扶養者の業務災害（労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。）以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって A の生活の安定と B に寄与すること」と定めている。

- 2 健康保険法において「電子資格確認」とは、保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カードに記録された C を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報（保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。）の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

- 3 健康保険法第53条の2において、被保険者又はその被扶養者が D であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその D としての業務（被保険者の数が E である適用事業所に使用される D としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。）に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わないとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|----------------|-----------|---------------|
| ① 従業員 | ② 個人番号 | ③ 労働者及びその被扶養者 |
| ④ 国民 | ⑤ 5人以下 | ⑥ 利用者証明用電子証明書 |
| ⑦ 5人以上 | ⑧ 福祉の増進 | ⑨ 5人未満 |
| ⑩ 法人の役員 | ⑪ 労働者 | ⑫ 福祉の向上 |
| ⑬ 国民保健の向上 | ⑭ 保健医療の向上 | ⑮ 被保険者等記号・番号 |
| ⑯ 短時間労働者 | ⑰ 被保険者 | ⑱ 10人未満 |
| ⑲ 他の適用事業所の被保険者 | | ⑳ 匿名診療等関連情報 |

A1-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「健康保険法の目的」に関する問題です。

健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

ポイント 「業務災害」とは、労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいいます。

問題文2は、「電子資格確認」に関する問題です。

「電子資格確認」とは、保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいいます。

参考 「利用者証明用電子証明書」とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に規定する利用者証明用電子証明書をいい、「被保険者又は被扶養者の資格に係る情報」には、保険給付に係る費用の請求に必要な情報が含まれます。

問題文3は、「法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例」に関する問題です。

被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行われません。ただし、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって当該法人における従業員（法人の役員以外のもの）が従事する業務と同一であると認められるものに起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、保険給付が行われます。

参考 「法人の役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

正解 A1-1

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| A：④ 国民 | (健康保険法（以下「法」とします）1条) テキスト P12 |
| B：⑫ 福祉の向上 | (法1条) テキスト P12 |
| C：⑥ 利用者証明用電子証明書 | (法3条13項) テキスト P111～112 |
| D：⑩ 法人の役員 | (法53条の2) テキスト P13 |
| E：⑨ 5人未満 | (法53条の2) テキスト P13 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 全国健康保険協会に置かれる運営委員会の委員は、A とし、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
- 2 全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、B にしなければならないとされていて、当該政令において、全国健康保険協会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないと規定されている。
 - (1) C その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
 - (2) 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
 - (3) 信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号）第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。）への金銭信託
- 3 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、D 及び厚生労働大臣の選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後 E に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

—— 選択肢 ——

- | | |
|---|---|
| ① 安全かつ効率的
③ 速やか
⑤ 安全かつ合理的
⑦ 全国健康保険協会の理事長
⑨ 国債、地方債
⑪ 国債、地方債、利付金融債
⑬ 監事
⑮ 長期的な観点から、安全かつ合理的
⑰ 長期的な観点から、安全かつ効率的
⑲ 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。）
⑳ 2か月以内 | ② 学識経験を有する者
④ 20日以内
⑥ 1か月以内
⑧ 国債、地方債、特定社債
⑩ 評議会
⑫ 6人以内
⑭ 9人以内
⑯ 12人以内
⑳ 15人以内 |
|---|---|

A1-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「運営委員会」に関する問題です。

事業主（被保険者を使用する適用事業所の事業主をいいます）及び被保険者の意見を反映させ、全国健康保険協会の業務の適正な運営を図るため、全国健康保険協会に**運営委員会**が置かれます。この運営委員会の委員は、**9人以内**とされ、事業主、被保険者及び全国健康保険協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命します。

問題文2は、「全国健康保険協会の資金の運用」に関する問題です。

全国健康保険協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、**安全かつ効率的**にしなければなりません。具体的には、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならないと規定されています。

① 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいいます）

その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得

② 銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金

③ 信託業務を営む金融機関への金銭信託

問題文3は、「全国健康保険協会の財務諸表等」に関する問題です。

全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書（「事業報告書等」といいます）を添え、**監事**及び厚生労働大臣の選任する**会計監査人**の意見を付けて、決算完結後**2か月以内**に**厚生労働大臣**に提出し、その**承認**を受けなければなりません。

ポイント 全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限ります）及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなりません。

参考 「財務諸表」とは、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書のことです。

正解 A1-2

- A：⑭ 9人以内 (法7条の18第2項) テキスト P20
- B：① 安全かつ効率的 (法7条の33) テキスト P23
- C：⑰ 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。） (令1条の2) テキスト P23
- D：⑬ 監事 (法7条の28第2項) テキスト P22
- E：⑳ 2か月以内 (法7条の28第2項) テキスト P22

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 健康保険法において「被扶養者」とは、同法第3条第7項各号に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して と認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいうが、後期高齢者医療の被保険者等である者その他同法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでないとされている。

- 2 健康保険法第152条の2によると、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用（同法第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。）の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する をもって充てるものとされている。

- 3 全国健康保険協会は、、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者数及び の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額（各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。）その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされている。

—— 選択肢 ——

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ① 日本国内に生活の基礎がある | ② 日本国籍を有する者 |
| ③ 外国において就労する者 | ④ 常に |
| ⑤ 被扶養者数 | ⑥ 概算出産育児交付金 |
| ⑦ 被保険者との身分関係がある | ⑧ 2年ごとに |
| ⑨ 確定出産育児交付金 | ⑩ 報酬額の平均額 |
| ⑪ 3年ごとに | ⑫ 外国において留学をする学生 |
| ⑬ 介護保険第2号被保険者である被保険者の数 | |
| ⑭ 総報酬額 | ⑮ 出産育児交付金 |
| ⑯ 日本国籍を有する者と婚姻した者 | ⑰ それが一時的である |
| ⑰ 出産育児支援金 | ⑱ 5年ごとに |
| ⑲ やむを得ない理由がある | |

A1-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「被扶養者」に関する問題です。

「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいいます。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者とされません。

- ① 被保険者の直系尊属、配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。以下同じ）、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
- ② 被保険者の3親等内の親族で①に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
- ③ 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
- ④ ③の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

問題文2は、「出産育児交付金」に関する問題です。

出産育児一時金及び家族出産育児一時金（「出産育児一時金等」といいます）の支給に要する費用（政令で定める金額に係る部分に限ります）の一部については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てるものとされています。

参考 「出産育児交付金の額」は、当該年度の概算出産育児交付金の額とされています。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とされ、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とされます。

問題文3は、「収支の見通し」に関する問題です。

全国健康保険協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額（各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含みます）その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとされています。

正解 A1-3

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A：⑫ 外国において留学をする学生 | (法3条7項) テキスト P74 |
| B：① 日本国内に生活の基礎がある | (法3条7項) テキスト P74 |
| C：⑮ 出産育児交付金 | (法152条の2) テキスト P241 |
| D：⑧ 2年ごとに | (法160条5項) テキスト P248 |
| E：⑭ 総報酬額 | (法160条5項) テキスト P248 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外事由に該当するに至ったため被保険者（ A を除く。）の資格を喪失した者であって、当該被保険者の資格の喪失の日の前日まで B 以上被保険者（ A 、任意継続被保険者又は C 被保険者を除く。）であったこと等、所定の要件に該当する者が、当該被保険者資格に係る保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。

- 2 D であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わないとされている。健康保険法第200条第2項では、「共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の E であることを要する。」と規定している。

— 選択肢 —

- | | |
|--|--|
| ① 船員保険の
③ 国に使用される被保険者又は地方公共団体の事務所に使用される被保険者
④ 適用事業所に使用される被保険者
⑤ 70歳に達する日の属する月の翌月以後である
⑥ 種類及び程度以上
⑧ 継続して2か月
⑩ 共済組合の組合員である
⑫ 特例退職被保険者
⑭ 季節的業務に使用される
⑯ 任意適用事業所に使用される被保険者
⑰ 高齢受給者である被保険者
⑲ 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者
⑳ 引き続き1年 | ② 日雇特例被保険者
⑦ 種類又は程度以上
⑨ 種類及び程度を超えるもの
⑪ 種類又は程度を超えるもの
⑬ 継続して6か月
⑮ 日雇労働被保険者
⑰ 通算して2か月 |
|--|--|

A1-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「任意継続被保険者」に関する問題です。

次のいずれにも該当する者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者となることができます。

- ① 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外事由に該当するに至ったため被保険者（日雇特例被保険者を除きます）の資格を喪失したこと
- ② 被保険者資格の喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- ③ 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと

ポイント ②の「継続して2か月以上」の期間を判断する場合には、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者であった期間は含まれません。

問題文2は、「共済組合に関する特例」に関する問題です。

国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行いません。

なお、共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることが求められています。

ポイント 「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいいます。

参考 「共済組合の特例」により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しません。

正解 A1-4

- | | |
|--|--------------------|
| A：② 日雇特例被保険者 | (法3条4項) テキスト P67 |
| B：⑧ 継続して2か月 | (法3条4項) テキスト P67 |
| C：⑩ 共済組合の組合員である | (法3条4項) テキスト P67 |
| D：⑬ 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者 | (法200条1項) テキスト P62 |
| E：⑥ 種類及び程度以上 | (法200条2項) テキスト P62 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 被保険者の資格を取得した者であって、その者の報酬が月、週その他一定期間によって定められる場合における標準報酬月額の設定は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の A で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として行われる。また、その者の報酬が日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した B にその事業所で、C の業務に従事し、かつ、C の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

- 2 全国健康保険協会は、D ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとされており、健康保険法第7条の21第2項において、「評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の D に所在する適用事業所（第34条第1項に規定する一の適用事業所を含む。）の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、E が委嘱する。」と規定している。

— 選択肢 —

- | | |
|--|---|
| ① 類似
③ 所定労働日数
⑤ 労働日数
⑦ 同等
⑨ 月前3か月間
⑪ 総日数
⑬ 月1か月間
⑮ 都道府県
⑰ 支部の長
⑲ 同格 | ② 月以前3か月間
④ 月前1か月間
⑥ 厚生労働大臣
⑧ 市町村
⑩ 市町村長
⑫ 管轄区域
⑭ 報酬支払の基礎となった日数
⑯ 同様
⑰ 理事長
⑲ 自治体 |
|--|---|

A1-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「資格取得時決定」に関する問題です。

保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

- ① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額を、その期間の**総日数**で除して得た額の30倍に相当する額
- ② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した**月前1か月間**にその**事業所**で、**同様**の業務に従事し、かつ、**同様**の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
- ③ ①又は②によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した**月前1か月間**に、その**地方**で、**同様**の業務に従事し、かつ、**同様**の報酬を受ける者が受けた報酬の額
- ④ ①から③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合は、それぞれについて、前記①から③によって算定した額の合算額

問題文2は、「評議会」に関する問題です。

全国健康保険協会は、**都道府県**ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、**支部ごとに評議会**を設け、当該支部における業務の実施について、**評議会**の意見を聴くものとされています。評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の**都道府県**に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、**支部長**が委嘱します。

参考 「第34条第1項に規定する一の適用事業所」とは、2以上の適用事業所の事業主が同一である場合に、当該事業主が、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所としたものをいいます。

正解 A1-5

- | | |
|------------|----------------------|
| A：⑪ 総日数 | (法42条1項) テキスト P89 |
| B：④ 月前1か月間 | (法42条1項) テキスト P89 |
| C：⑩ 同様 | (法42条1項) テキスト P89 |
| D：⑮ 都道府県 | (法7条の21第1項) テキスト P21 |
| E：⑯ 支部の長 | (法7条の21第2項) テキスト P21 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 A が、健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち B するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
- 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して C が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額）から、食事療養標準負担額を控除した額とされている。
- 2 「一般保険料等額」とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率（基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。）と D とを合算した率を乗じて得た額をいう。また、D は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、保険者が定めることとされ、当該政令で定める率は E とされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------------------|---------------|-----------|
| ① 出産育児支援金率 | ② 保険者の指定 | ③ 自己の選定 |
| ④ 1000分の2.3 | ⑤ 中央社会保険医療協議会 | ⑥ 調整保険料率 |
| ⑦ 自己の指定 | ⑧ 被保険者 | ⑨ 介護保険料率 |
| ⑩ 地方社会保険医療協議会 | ⑪ 厚生労働大臣 | |
| ⑫ 子ども・子育て支援金率 | ⑬ 保険者の選定 | ⑭ 社会保障審議会 |
| ⑮ 1000分の2.5 | ⑯ 100分の2.5 | |
| ⑰ 被保険者（特定長期入院被保険者を除く。） | | |
| ⑱ 100分の2.3 | ⑲ 特定長期入院被保険者 | |
| ⑳ 被保険者（任意継続被保険者を除く。） | | |

A1-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「入院時食事療養費」に関する問題です。

被保険者（特定長期入院被保険者を除きます）が、保険医療機関等の療養の給付の担当機関である病院又は診療所のうち**自己の選定**するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給します。

入院時食事療養費の額は、食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して**厚生労働大臣**が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額）から、食事療養標準負担額を控除した額です。

参考 「食事療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額（所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額）です。

問題文2は、「子ども・子育て支援金率」に関する問題です。

「一般保険料等額」とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率（基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいいます）と**子ども・子育て支援金率**とを合算した率を乗じて得た額をいいます。また、**子ども・子育て支援金率**は、各年度において全ての保険者が納付すべき子ども・子育て支援納付金の総額を当該年度における全ての保険者が管掌する被保険者の**総報酬額の総額の見込額**で除した率を基礎として政令で定める率の範囲内において、**保険者**が定めることとされ、当該政令で定める率は**1000分の2.5**とされています。

参考 全国健康保険協会の令和8年度における子ども・子育て支援金率は、**1000分の2.3**とされています。

正解 A1-6

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| A：⑰ 被保険者（特定長期入院被保険者を除く。） | （法85条1項）テキスト P132 |
| B：③ 自己の選定 | （法85条1項）テキスト P132 |
| C：⑪ 厚生労働大臣 | （法85条2項）テキスト P132 |
| D：⑫ 子ども・子育て支援金率 | （法156条1項）テキスト P245 |
| E：⑮ 1000分の2.5 | （法160条の2第1項、令45条の5）テキスト P251 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 療養の給付について支払われた一部負担金の額等が著しく高額であるときは、高額療養費が支給される。この高額療養費に係る自己負担限度額である高額療養費算定基準額について、70歳以上の被保険者の外来療養に係るものは所得に応じて2段階に区分されており、所得区分が一般である者については A、低所得である者については8,000円とされている。また、70歳以上の被保険者に限り、年間の高額療養費として、基準日において被保険者である者のうち所得区分が一般又は低所得である者について、計算期間（毎年 B までの期間）のうち所得区分が一般又は低所得であった月の外来療養の自己負担額の合算額（月間の高額療養費が支給される場合は、その額を控除した額）が高額療養費算定基準額である C を超える場合に、その超える部分を支給することとしている。
- 2 高額介護合算療養費の介護合算算定基準額については、高額療養費算定基準額を参照して定められており、70歳未満の被保険者がいる世帯の介護合算算定基準額については、標準報酬月額が D 以上であれば、E とされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| ① 18,000円 | ② 530,000円 | ③ 2,120,000円 |
| ④ 10月1日から翌年9月30日 | | ⑤ 140,100円 |
| ⑥ 15,000円 | ⑦ 14,000円 | ⑧ 80,100円 |
| ⑨ 167,400円 | ⑩ 1月1日から12月31日 | |
| ⑪ 1,410,000円 | ⑫ 8月1日から翌年7月31日 | |
| ⑬ 620,000円 | ⑭ 4月1日から翌年3月31日 | |
| ⑮ 880,000円 | ⑯ 1,350,000円 | ⑰ 830,000円 |
| ⑱ 144,000円 | ⑲ 12,000円 | ⑳ 1,760,000円 |

A1-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「70歳以上の被保険者の外来療養に係る高額療養費算定基準額」に関する問題です。
70歳以上の被保険者の外来療養に係る高額療養費算定基準額は、次表のとおりです。

区 分	高額療養費算定基準額	
一 般	18,000円	年間上限 144,000円
低所得者（市区町村民税非課税者等に該当する被保険者又はその被扶養者）	8,000円	

ポイント 70歳以上の外来療養に係る高額療養費には、「月単位の高額療養費（月間の高額療養費）」のほかに「年単位の高額療養費（年間の高額療養費）」が設けられています。年間の高額療養費は、基準日（7月31日）において被保険者である者（「基準日被保険者」といいます）のうち所得区分が一般又は低所得である者について、計算期間（毎年8月1日から翌年7月31日までの期間）のうち所得区分が一般又は低所得であった月の外来療養の自己負担額の合算額（月間の高額療養費が支給される場合は、その額を控除した額）に対して適用され、当該合算額が高額療養費算定基準額を超える場合に、その超える部分が支給されます。

問題文2は、「70歳未満の被保険者に係る介護合算算定基準額」に関する問題です。
70歳未満の被保険者に係る介護合算算定基準額は、次表のとおりです。

所得区分		介護合算算定基準額
ア	標準報酬月額 83万円以上	2,120,000円
イ	標準報酬月額 53万円以上 83万円未満	1,410,000円
ウ	標準報酬月額 28万円以上 53万円未満	670,000円
エ	標準報酬月額 28万円未満	600,000円
オ	低所得者	340,000円

正解 A1-7

- A：① 18,000円 (令42条5項) テキスト P195
 B：⑫ 8月1日から翌年7月31日 (令41条の2第1項) テキスト P195
 C：⑮ 144,000円 (令42条10項) テキスト P195
 D：⑰ 830,000円 (令43条の3第1項) テキスト P204
 E：③ 2,120,000円 (令43条の3第1項) テキスト P204

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 健康保険法第119条によると、保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに A ときは、保険給付 B とされている。
- 2 健康保険法第137条では、「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前 C 間に通算して D 日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第101条の政令で定める金額を支給する。」と規定している。
- 3 被保険者（任意継続被保険者を除く。）は、その個人番号を変更したときは、E に、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

—— 選択肢 ——

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 2月 ③ を一時差し止める ⑤ 5日以内 ⑦ 5月 ⑨ 療養に関する指示に従わない ⑪ 26 ⑬ 52 ⑮ の一部を行わないことができる ⑰ 速やか ⑲ 14日以内 | <ul style="list-style-type: none"> ② の全部を行わないことができる ④ 傷病の程度を悪化させた ⑥ 4月 ⑧ の全部又は一部を行わない ⑩ 給付事由を生じさせた ⑫ 28 ⑭ 傷病の回復を妨げた ⑯ 6月 ⑰ 10日以内 ⑲ 78 |
|---|---|

A1-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「療養に関する指示に従わない場合の給付制限」に関する問題です。

保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができます。

参考 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行いません。また、被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができます。

問題文2は、「日雇特例被保険者に係る出産育児一時金の支給要件」に関する問題です。

日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるためには、出産日の属する月前4月間に通算して26日以上保険料を納付していることが要件とされています。

参考 日雇特例被保険者が療養の給付等を受けるためには、療養の給付等を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日以上又は前6月間に通算して78日以上保険料を納付していることが要件とされています。

問題文3は、「被保険者の個人番号変更の申出」に関する問題です。

適用事業所に使用される一般の被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければなりません。

参考 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、資格確認書（書面に限ります）の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければなりません。

正解 A1-8

- A：⑨ 療養に関する指示に従わない
- B：⑮ の一部を行わないことができます
- C：⑥ 4月
- D：⑪ 26
- E：⑰ 速やか

- (法119条) テキスト P217
- (法119条) テキスト P217
- (法137条) テキスト P232
- (法137条) テキスト P232
- (則35条の2) テキスト P289

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 2以上の適用事業所の A である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができ、当該承認があったときは、当該2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

- 2 保険料は、納付義務者が、次のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
 - (1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
 - (2) 強制執行を受けるとき。
 - (3) B を受けたとき。
 - (4) 企業担保権の実行手続の開始があったとき。
 - (5) 競売の開始があったとき。

- 3 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（C から今後1年間の収入を見込んだものとする。以下同じ。）が多い方の被扶養者とするが、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の D である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とされ、夫婦の E であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えないとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|
| ① 保険関係の成立形態が同様 | ② 保険者が同一 | ③ 3割以内 |
| ④ 民事再生手続開始の申立て | ⑤ 1割未満 | ⑥ 破産手続開始の申立て |
| ⑦ 現時点の収入 | ⑧ 1割以内 | ⑨ 民事再生手続開始の決定 |
| ⑩ 現時点の収入、将来の収入 | ⑪ 双方が共済組合の組合員 | |
| ⑫ 過去の収入、現時点の収入 | ⑬ 事業主が同一 | |
| ⑭ 過去の収入、現時点の収入、将来の収入等 | | |
| ⑮ いずれか一方が共済組合の組合員 | | |
| ⑯ 双方又はいずれか一方が被用者保険の被保険者 | ⑰ 3割未満 | |
| ⑱ 破産手続開始の決定 | ⑲ 双方又はいずれか一方が共済組合の組合員 | |
| ⑳ 所在する都道府県が同一 | | |

A1-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**適用事業所の一括**」に関する問題です。

2以上の適用事業所の**事業主が同一**である場合には、当該事業主は、**厚生労働大臣の承認**を受けて、当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができます。この承認があったときは、その2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなされます。

問題文2は、「**保険料の繰上徴収**」に関する問題です。

保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができます。

- ① 納付義務者が次のいずれかに該当する場合
 - (1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき
 - (2) 強制執行を受けるとき
 - (3) **破産手続開始の決定**を受けたとき
 - (4) 企業担保権の実行手続の開始があったとき
 - (5) 競売の開始があったとき
- ② 法人である納付義務者が、解散した場合
- ③ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合

問題文3は、「**夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定**」に関する問題です。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合は、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入（**過去の収入、現時点の収入、将来の収入等**から今後1年間の収入を見込んだものとします）が**多い方**の被扶養者とし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の**1割以内**である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とします。また、夫婦の**双方又はいずれか一方が共済組合の組合員**であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が認定されている場合には、その認定を受けている者の被扶養者として差し支えないこととされています。

正解 A1-9

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| A：⑬ 事業主が同一 | (法34条1項) テキスト P52 |
| B：⑱ 破産手続開始の決定 | (法172条) テキスト P265 |
| C：⑭ 過去の収入、現時点の収入、将来の収入等 | (令3.4.30 保保発0430第2号) テキスト P75 |
| D：⑧ 1割以内 | (令3.4.30 保保発0430第2号) テキスト P75 |
| E：⑰ 双方又はいずれか一方が共済組合の組合員 | (令3.4.30 保保発0430第2号) テキスト P75 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 臨時的事業の事業所に使用される者（継続して A を超えて使用されるべき場合を除く。）は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
- 2 健康保険法第25条第1項では、「健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の B 及びその適用事業所に使用される被保険者の C 以上の同意を得なければならない。」と規定している。
- 3 健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額とされ、調整保険料率は、基本調整保険料率に D を乗じて算出される。基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として E が定める。

— 選択肢 —

- | | | |
|--------------|------------|----------|
| ① 3分の1 | ② 事業主の一部 | ③ 2月 |
| ④ 一般保険料率 | ⑤ 4月 | ⑥ 地方厚生局長 |
| ⑦ 事業主の全部又は一部 | ⑧ 2分の1 | ⑨ 6月 |
| ⑩ 都道府県知事 | ⑪ 特定保険料率 | ⑫ 負担率 |
| ⑬ 3分の2 | ⑭ 事業主の全部 | ⑮ 厚生労働大臣 |
| ⑯ 4分の3 | ⑰ 1年 | ⑱ 事業主 |
| ⑲ 修正率 | ⑳ 全国健康保険協会 | |

A 1-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「適用除外」に関する問題です。

臨時的事業の事業所に使用される者（継続して6月を超えて使用されるべき場合を除きます）は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができません。

問題文2は、「健康保険組合の設立事業所の増減」に関する問題です。

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。

問題文3は、「調整保険料率」に関する問題です。

調整保険料率は、基本調整保険料率に修正率を乗じて得た率とされています。また、基本調整保険料率は、財政調整のため交付する交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として厚生労働大臣が定める率とされています。

参考 「修正率」は、各健康保険組合の見込所要保険料率の健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の見込所要保険料率に対する比率を基準として、健康保険組合連合会が定めます。

正解 A1-10

A：⑨ 6月

B：⑭ 事業主の全部

C：⑧ 2分の1

D：⑰ 修正率

E：⑮ 厚生労働大臣

（法3条1項）テキスト P56～57

（法25条1項）テキスト P33

（法25条1項）テキスト P33

（法附則2条3項～5項、令67条1項）テキスト P252

（令67条2項）テキスト P252

選択式

2 章

国民年金法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

なお、本問の1及び2は「令和7年版厚生労働白書（厚生労働省）」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

- 1 公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう A である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。

- 2 公的年金制度の給付の状況としては、全人口の約3割にあたる3,978万人（2023年度末）が公的年金の受給権を有している。高齢者世帯に関してみれば、その収入の B を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っている。

- 3 公的年金制度の財源には、保険料収入のほかに、C の運用収入や国庫負担がある。C の運用収入については、保険料として徴収された財源のうち年金給付に充てられなかったものを運用し、その運用収入を年金給付に活用することによって、将来の現役世代の保険料負担が過大にならないようにしており、D が運営を行っている。また、毎年度の基礎年金の給付に必要な費用の総額の E は、国庫で負担することになっている。

— 選択肢 —

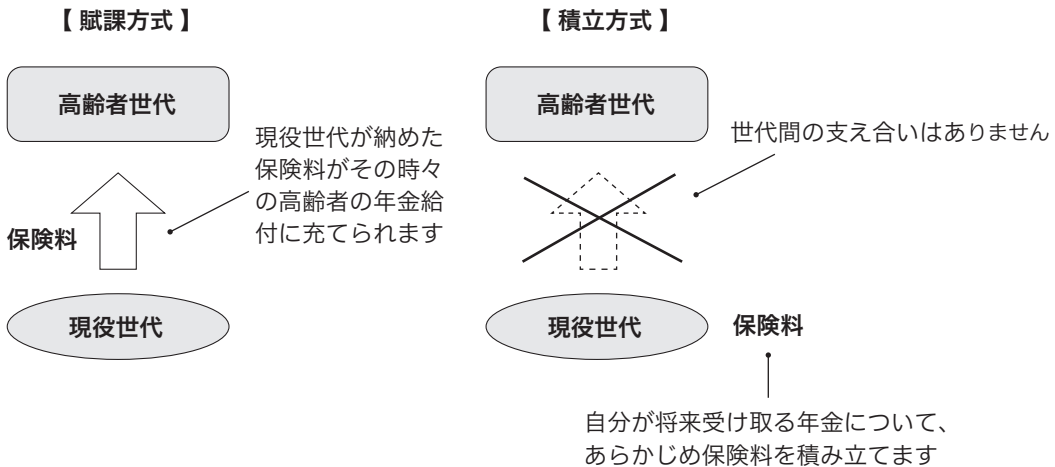
- | | | |
|-----------|-------------------|---------|
| ① 日本年金機構 | ② 約4割 | ③ 約6割 |
| ④ 5分の1 | ⑤ 財政融資資金 | ⑥ 財務大臣 |
| ⑦ 約8割 | ⑧ 積立金 | ⑨ 約5割 |
| ⑩ 2分の1 | ⑪ 所得再分配 | ⑫ 3分の1 |
| ⑬ 基礎年金拠出金 | ⑭ 年金積立金管理運用独立行政法人 | |
| ⑮ 相互扶助 | ⑯ 剰余金 | ⑰ 国民皆年金 |
| ⑱ 準備金 | ⑲ 4分の1 | ⑳ 世代間扶養 |

A2-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**公的年金制度の仕組み及び現況**」に関する問題です。

日本の公的年金制度（厚生年金保険及び国民年金）は、会社員、公務員、自営業者などの現役世代が保険料を納め、その保険料を財源として高齢者世代に年金を給付するという**賦課方式**による「**世代間扶養**」の仕組みとなっています。



問題文2は、「**公的年金制度の給付の状況**」に関する問題です。

公的年金制度の給付の状況としては、全人口の**約3割**にあたる3,978万人（2023年度末）が公的年金の受給権を有しています。高齢者世帯に関してみれば、その収入の**約6割**を公的年金等が占めるなど、年金給付が国民の老後生活の基本を支えるものとしての役割を担っています。

参考 直近の公的年金制度の適用状況に関しては、被保険者数は全体で6,745万人（2023（令和5）年度末）であり、全人口の約半数にあたります。国民年金の被保険者の種別ごとに見てみると、いわゆるサラリーマンや公務員等である第2号被保険者等（65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含みます）が4,672万人（2023年度末）と全体の約69%を占めており、自営業者や学生等である第1号被保険者が1,387万人、第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者は686万人（2023年度末）となっています。

問題文3は、「**公的年金制度の財源**」に関する問題です。

公的年金制度の財源には、保険料収入のほかに、**積立金**の運用収入や**国庫負担**があります。**積立金**の運用収入については、保険料として徴収された財源のうち年金給付に充てられなかったもの（年金積立金）を運用し、その運用収入を年金給付に活用することによって、将来の現役世代の保険料負担が過大にならないようにしており、**年金積立金管理運用独立行政法人**が運営を行っています。

また、毎年度の**基礎年金の給付**に必要な費用の総額の**2分の1**は、国庫で負担することになっています。

正解 A2-1

- A：② 世代間扶養 （令和7年版厚生労働白書 P235）テキスト（社会保険に関する一般常識）P18
 B：③ 約6割 （令和7年版厚生労働白書 P235）
 C：⑧ 積立金 （平成24年版厚生労働白書 P55）テキスト P246
 D：⑭ 年金積立金管理運用独立行政法人 （平成24年版厚生労働白書 P55）テキスト P247
 E：⑩ 2分の1 （平成24年版厚生労働白書 P55）テキスト P205

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の A によって防止し、もって B の維持及び向上に寄与することを目的としている。

- 2 C は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所定の方法によって算定した比率が D ことが見込まれる場合には、その規定の趣旨にのっとり、E の終了について検討を行い、その結果に基づいて E の終了その他の措置を講ずるものとする。なお、C は、当該措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。

— 選択肢 —

- | | |
|---|--|
| <p>① 高齢期における国民生活</p> <p>③ 財政均衡期間</p> <p>⑤ 政府及び実施機関</p> <p>⑦ 政府</p> <p>⑨ 相互扶助</p> <p>⑪ 有限均衡期間</p> <p>⑬ 調整期間</p> <p>⑮ 100分の50を上回る</p> <p>⑰ 100分の40を上回る</p> <p>⑲ 自助と連帯</p> | <p>② 100分の50を下回る</p> <p>④ 厚生労働大臣</p> <p>⑥ 自主的な努力</p> <p>⑧ 国民保健</p> <p>⑩ 100分の40を下回る</p> <p>⑫ 社会保障</p> <p>⑭ 共同連帯</p> <p>⑯ 健全な国民生活</p> <p>⑰ 日本年金機構</p> <p>⑲ 財源均衡期間</p> |
|---|--|

A2-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「国民年金制度の目的」に関する問題です。

国民年金制度は、日本国憲法25条2項に規定する理念に基づいて、**老齢、障害又は死亡により国民生活の安定**がそこなわれることを国民の**共同連帯**により防止することによって**健全な国民生活**の維持及び向上に寄与することを目的としています。

ポイント この目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付が行われます。

問題文2は、「給付水準の下限」に関する問題です。

政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に所定の方法で算定した比率（所得代替率）が**100分の50を下回る**ことが見込まれる場合には、その趣旨にのっとり、**調整期間**の終了について検討を行い、その結果に基づいて**調整期間**の終了その他の措置を講ずるものとされています。**政府**がこの措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとされています。

正解 A2-2

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| A：⑭ 共同連帯 | (国民年金法（以下「法」とします）1条) テキスト P14 |
| B：⑯ 健全な国民生活 | (法1条) テキスト P14 |
| C：⑦ 政府 | (平16 法附則2条2項・3項) テキスト P34 |
| D：② 100分の50を下回る | (平16 法附則2条2項) テキスト P34 |
| E：⑬ 調整期間 | (平16 法附則2条2項) テキスト P34 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、 A に対し、当該 A の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

- 2 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額（その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。）とされているが、配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、当該額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ B に改定率を乗じて得た額（そのうち2人までについては、それぞれ C に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。）を加算した額とされる。

- 3 被保険者又は被保険者であった者は、第3号被保険者としての被保険者期間のうち、 D としての被保険者期間として国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間であって、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているもの（以下「時効消滅不整合期間」という。）について、厚生労働大臣に届出をすることができ、当該届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、国民年金法その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、 E の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされる。

— 選択肢 —

- | | | |
|--------------------------|------------|------------|
| ① 納付猶予 | ② 第1号被保険者 | ③ 被保険者 |
| ④ 239,300円 | ⑤ 66,300円 | ⑥ 74,900円 |
| ⑦ 法定免除 | ⑧ 234,800円 | ⑨ 受給権者 |
| ⑩ 第1号被保険者又は第2号被保険者 | | ⑪ 79,800円 |
| ⑫ 78,300円 | ⑬ 第2号被保険者 | ⑭ 239,000円 |
| ⑮ 保険料全額免除 | ⑯ 学生納付特例 | |
| ⑰ 被保険者及び被保険者であった者並びに受給権者 | | ⑱ 224,700円 |
| ⑲ 被保険者及び被保険者であった者 | | ⑳ 任意加入被保険者 |

A2-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「被保険者に対する情報の提供」に関する問題です。

国民年金制度への不信感が増大していること等を受け、国民年金制度に対する国民の理解を増進させることやその信頼を向上させることを目的として、被保険者に対して保険料納付の実績や将来の給付の見込額に関する必要な情報を分かりやすい形で提供することとした規定です。

参考 この規定に基づいて、平成21年4月以降、いわゆる「ねんきん定期便」が送付されています。

参考 通常、ねんきん定期便においては、「被保険者期間の区分に応じた被保険者期間の月数等」及び「老齢基礎年金及び老齢厚生年金の額の見込額」などが通知されますが、被保険者が節目年齢（35歳、45歳及び59歳）に達する年度においては、より詳しい情報が通知されます。

問題文2は、「遺族基礎年金の額」に関する問題です。

なお、子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円×改定率（そのうち1人については、224,700円×改定率）を加算した額を、その子の数で除して得た額とされています。

子	基本額	780,900円×改定率
	子が2人	+ 224,700円×改定率
	子が3人以上	3人目以降1人につき + 74,900円×改定率

問題文3は、「第3号被保険者としての被保険者期間の特例」に関する問題です。

被保険者又は被保険者であった者は、第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第1号被保険者としての被保険者期間として国民年金原簿の規定により記録した事項の訂正がなされた期間（「不整合期間」といいます）であって、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているもの（「時効消滅不整合期間」といいます）について、厚生労働大臣に届出をすることができます。

この規定により届出（「特定期間該当届」といいます）が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間（「特定期間」といいます）については、当該届出が行われた日以後、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされます。

参考 「第3号被保険者としての被保険者期間」は、昭和61年4月から平成25年6月までの間にある保険料納付済期間（第3号被保険者期間の特例届出等に係る期間を除きます）に限りです。

正解 A2-3

A：③ 被保険者

（法14条の5）テキスト P75

B：⑥ 74,900円

（法39条1項）テキスト P175

C：⑩ 224,700円

（法39条1項）テキスト P175

D：② 第1号被保険者

（法附則9条の4の2第1項）テキスト P66

E：⑬ 学生納付特例

（法附則9条の4の2第2項）テキスト P66

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 国民年金法第22条の規定により、A は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得し、受給権者が第三者から B について損害賠償を受けたときは、A は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。

- 2 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされているが、国民年金法第11条第2項において、「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、C。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」とされている。

- 3 被保険者又は被保険者であった者は、D に記録された自己に係る特定 D 記録（被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。）が事実でない、又は D に自己に係る特定 D 記録が記録されていないと料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、D の E をすることができる。

— 選択肢 —

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ① 訂正の請求 | ② 厚生労働大臣及び国民年金基金 |
| ③ その月を2分の1箇月として被保険者期間に算入する | ④ 基礎年金原簿 |
| ⑤ 時期的に対応する期間内 | ⑥ 訂正の申出 |
| ⑦ その月を1箇月として被保険者期間に算入する | |
| ⑧ その月を1箇月又は2分の1箇月として被保険者期間に算入する | |
| ⑨ 年金原簿 | ⑩ その全部又は一部 ⑪ 確認の請求 |
| ⑫ 年金記録 | ⑬ その一部 |
| ⑭ 政府及び国民年金基金 | ⑮ 政府 ⑯ 厚生労働大臣 |
| ⑰ 国民年金原簿 | ⑱ その月は被保険者期間に算入しない |
| ⑲ 同一の事由 | ⑳ 開示の請求 |

A2-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**損害賠償請求権との調整**」に関する問題です。

損害賠償請求権との調整は、次のいずれかの方法によって行われます。

- ① **政府**は、**障害**もしくは**死亡**又はこれらの直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、給付をしたときは、その給付の**価額の限度**で、受給権者が第三者に対して有する**損害賠償の請求権**を取得します。
- ② ①の場合において、受給権者が第三者から**同一の事由**について損害賠償を受けたときは、**政府**は、その**価額の限度**で、給付を行う責を免れます。

問題文2は、「**被保険者期間の計算**」に関する問題です。

被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入することとされており、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、**その月を1か月として被保険者期間に算入します**。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得についての期間のみで1か月として算入することとされています。

問題文3は、「**国民年金原簿の訂正の請求**」に関する問題です。

年金記録の訂正請求権が被保険者又は被保険者であった者に付与されており、被保険者又は被保険者であった者は、**国民年金原簿**に記録された自己に係る**特定国民年金原簿記録**が事実でない、又は**国民年金原簿**に自己に係る**特定国民年金原簿記録**が記録されていないと思われるときは、厚生労働大臣に対し、**国民年金原簿の訂正の請求**をすることができます。

ポイント 特定国民年金原簿記録とは、被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいいます。

正解 A2-4

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| A：⑮ 政府 | (法22条1項) テキスト P96 |
| B：⑲ 同一の事由 | (法22条2項) テキスト P96 |
| C：⑦ その月を1箇月として被保険者期間に算入する | (法11条2項) テキスト P54 |
| D：⑰ 国民年金原簿 | (法14条の2第1項) テキスト P74 |
| E：① 訂正の請求 | (法14条の2第1項) テキスト P74 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 令和8年度において、昭和31年4月2日以後に生まれた者に係る改定率は1.085であった。これにより、昭和31年4月2日以後に生まれた者に係る令和8年度の老齢基礎年金の満額は A とされた。

 - 2 B から開始した調整期間における改定率の改定については、原則として、C に、調整率（(1)に掲げる率に(2)に掲げる率を乗じて得た率（当該率が1を上回るときは、1）をいう。以下同じ。）に当該年度の D を乗じて得た率を乗じて得た率（当該率が1を下回るときは、1。以下、「算出率」という。）を基準とするが、C が1を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、C を基準とすることとされている。
- (1) 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者（国民年金法又は厚生年金保険法の被保険者をいう。）の総数として政令で定めるところにより算定した数（以下「公的年金被保険者総数」という。）に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
- (2) E

—— 選択肢 ——

- | | | |
|--------------|---------------|------------|
| ① 特別調整率 | ② 847,100円 | ③ 0.910 |
| ④ 物価変動率 | ⑤ 平成16年 | ⑥ 0.999 |
| ⑦ 前年度の特別調整率 | ⑧ 844,900円 | ⑨ 平成17年 |
| ⑩ 平成17年度 | ⑪ 可処分所得割合変化率 | ⑫ 0.997 |
| ⑬ 847,300円 | ⑭ 名目手取り賃金変動率 | ⑮ 847,277円 |
| ⑯ 0.996 | ⑰ 基準年度以後特別調整率 | ⑱ 名目賃金変動率 |
| ⑲ 前々年度の特別調整率 | ⑳ 平成16年度 | |

A2-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「昭和31年4月2日以後に生まれた者に係る令和8年度の老齢基礎年金の額（満額）」に関する問題です。

老齢基礎年金の額の算定方法は、原則として20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入し、その期間がすべて保険料納付済期間である者に満額を支給し、保険料免除期間や保険料の滞納期間があればその分を減額するフルペンション減額方式を採用しています。満額の老齢基礎年金は、「780,900円×改定率」により計算し、計算した額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げることとされています。令和8年度において、昭和31年4月2日以後に生まれた者に係る改定率は1.085であり、それに伴い、令和8年度の年金額（満額）は847,300円とされました。

参考 昭和31年4月1日以前に生まれた者に係る改定率は1.082で、令和8年度の年金額（満額）は844,900円とされています。

問題文2は、「調整期間における改定率の改定」に関する問題です。

平成17年度から開始した調整期間における改定率の改定については、原則として、名目手取り賃金変動率に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率（当該率が1を下回るときは、1。「算出率」といいます）を基準とします。ただし、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率を基準とします。なお、調整率は、(1)に掲げる率に(2)に掲げる率を乗じて得た率（当該率が1を上回るときは、1）をいいます。

- (1) 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金の被保険者（国民年金法又は厚生年金保険法の被保険者をいいます）の総数として政令で定めるところにより算定した数（「公的年金被保険者総数」といいます）に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率

- (2) 0.997

参考 平成29年度における特別調整率は1とされており、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率（名目手取り賃金変動率が1を下回るときは、調整率）を基準として改定します。

正解 A2-5

- A：⑬ 847,300円 （法27条、国民年金法による改定率の改定等に関する政令1条）テキスト P119
 B：⑩ 平成17年度 （令4条の2の2）テキスト P32
 C：⑭ 名目手取り賃金変動率 （法27条の4第1項）テキスト P101
 D：⑦ 前年度の特別調整率 （法27条の4第1項）テキスト P101
 E：⑫ 0.997 （法27条の4第1項）テキスト P101

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の加給年金額の対象となっていた配偶者が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合において、当該老齢基礎年金の受給権者である配偶者が大正15年4月2日から A 4月1日までの間に生まれた者であるときは、当該老齢基礎年金の額に B が加算されることがある。この B の額は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額とされている。

- 2 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子であって、所定の要件を満たすものがあるときは、その額に加算額を加算することとなっているが、加算の対象となった子のうちの1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに C から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
 - (1) 死亡したとき。
 - (2) D の状態がやんだとき。
 - (3) 婚姻をしたとき。
 - (4) E となったとき。
 - (5) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。
 - (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
 - (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
 - (8) 20歳に達したとき。

— 選択肢 —

- | | |
|----------------------|---------------|
| ① 受給権者又はその配偶者による生計維持 | ② 養子 |
| ③ 至った日の翌日 | ④ 経過的加算 |
| ⑤ 昭和41年 | ⑥ 至った日の属する月 |
| ⑦ 受給権者との生計同一 | ⑧ 振替加算 |
| ⑨ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子 | ⑩ 昭和21年 |
| ⑪ 至った日の属する月の翌月 | ⑫ 特別加算 |
| ⑬ 受給権者の配偶者の養子 | ⑭ 受給権者による生計維持 |
| ⑮ 昭和36年 | ⑯ 経過的寡婦加算 |
| ⑰ 受給権者の配偶者以外の者の養子 | |
| ⑱ 至った日の翌日の属する月 | |
| ⑲ 受給権者又はその配偶者との生計同一 | ⑳ 昭和16年 |

A2-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「振替加算」に関する問題です。

厚生年金保険法の老齢厚生年金の受給権者に所定の要件を満たす配偶者がいる場合、当該老齢厚生年金の額に加給年金額が加算されることがあります。この加給年金額を配偶者自身の老齢基礎年金の額に振り替えて国民年金から支給するのが「振替加算」です。なお、振替加算は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者を対象としています。

振替加算の額 = 224,700円 × 改定率 × 受給権者の生年月日に応じて政令で定める率

問題文2は、「障害基礎年金の加算額の減額改定」に関する問題です。

障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子であって、所定の要件を満たすものがあるときは、その額に加算額を加算することとなっていますが、加算の対象となった子のうちの1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定します。

- ① 死亡したとき
- ② 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
- ③ 婚姻をしたとき
- ④ 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
- ⑤ 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
- ⑥ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除きます
- ⑦ 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除きます
- ⑧ 20歳に達したとき

正解 A2-6

A：⑤ 昭和41年

B：⑧ 振替加算

C：⑪ 至った日の属する月の翌月

D：⑭ 受給権者による生計維持

E：⑰ 受給権者の配偶者以外の者の養子

(昭60法附則14条1項) テキスト P124

(昭60法附則14条1項) テキスト P124、126

(法33条の2第3項) テキスト P162

(法33条の2第3項) テキスト P162

(法33条の2第3項) テキスト P162

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数（480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。）の A に相当する月数が老齢基礎年金の額に反映される。

- 2 国民年金基金は、地域型国民年金基金（以下「地域型基金」という。）及び B 国民年金基金（以下「B 基金」という。）とされている。地域型基金は、C（法定免除、申請全額免除、学生納付特例若しくは納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、保険料一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除く。以下同じ。）であって、国民年金基金の地区内に住所を有する者をもって組織し、B 基金は、C であって、国民年金基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織する。

- 3 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等（所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等である扶養親族等を除く。）がある者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得（1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得）が、D に当該扶養親族等（特定年齢扶養親族にあつては、控除対象扶養親族に限る。）1人につき E を加算した額以下であるときである。

— 選択肢 —

- | | | |
|-----------|--------------------|-----------|
| ① 第1号被保険者 | ② 8分の1 | ③ 88万円 |
| ④ 全国型 | ⑤ 32万円 | ⑥ 被保険者 |
| ⑦ 35万円 | ⑧ 8分の3 | ⑨ 128万円 |
| ⑩ 168万円 | ⑪ 職能型 | ⑫ 38万円 |
| ⑬ 職域型 | ⑭ 48万円 | ⑮ 第2号被保険者 |
| ⑯ 職業型 | ⑰ 第1号被保険者及び第3号被保険者 | |
| ⑱ 208万円 | ⑲ 8分の5 | ⑳ 8分の7 |

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
	Time	分		秒	Time		分	秒		Time	分		秒	Time

答えは次ページです➡

問題文1は、「**保険料納付済期間の月数が480未満の場合の老齢基礎年金の支給額**」に関する問題です。

保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数（480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とします）の**8分の7**に相当する月数が老齢基礎年金の額に反映されます。なお、保険料納付済期間の月数が480に満たない場合は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、次の①から③の月数を合算した月数（480を限度とします）を480で除して得た数を乗じて得た額とします。

- ① 保険料納付済期間の月数
- ② 保険料4分の1免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とします）の**8分の7**に相当する月数
- ③ 保険料4分の1免除期間の月数から②に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の**8分の3**に相当する月数
- ④ 保険料半額免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の**4分の3**に相当する月数
- ⑤ 保険料半額免除期間の月数から④に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の**4分の1**に相当する月数
- ⑥ 保険料4分の3免除期間の月数（480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の**8分の5**に相当する月数
- ⑦ 保険料4分の3免除期間の月数から⑥に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の**8分の1**に相当する月数
- ⑧ 保険料全額免除期間（学生納付特例期間及び納付猶予期間を除きます）の月数（480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とします）の**2分の1**に相当する月数

参考 学生納付特例期間及び納付猶予期間は、老齢基礎年金の額に反映されません。

問題文2は、「**国民年金基金の種類と組織**」に関する問題です。

国民年金基金は、地域型国民年金基金（「地域型基金」といいます）及び**職能型**国民年金基金（「**職能型基金**」）といわれます。地域型基金は、**第1号被保険者**であって、国民年金基金の地区内に住所を有する者をもって組織し、**職能型基金**は、**第1号被保険者**であって、国民年金基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって組織します。

参考 ここでいう「第1号被保険者」は、法定免除、申請全額免除、学生納付特例もしくは納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、保険料一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び農業者年金の被保険者を除きます。

問題文3は、「保険料4分の3免除の所得基準」に関する問題です。

当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得（1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得）が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、次表の政令で定める額以下である被保険者又は被保険者であった者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間（追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除きます）に算入することができます。

	所得基準（政令で定める額）
全額免除	$(\text{扶養親族等の数} + 1) \times 35 \text{ 万円} + 32 \text{ 万円}$
4分の3免除	$88 \text{ 万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38 \text{ 万円}$ （扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、38万円は48万円又は63万円）
半額免除	$128 \text{ 万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38 \text{ 万円}$ （扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、38万円は48万円又は63万円）
4分の1免除	$168 \text{ 万円} + \text{扶養親族等の数} \times 38 \text{ 万円}$ （扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等であるときは、38万円は48万円又は63万円）

正解 A2-7

A：㉔ 8分の7

（法27条）テキスト P120、121

B：㉑ 職能型

（法115条の2）テキスト P262

C：㉑ 第1号被保険者

（法116条1項・2項）テキスト P263

D：㉓ 88万円

（法90条の2第1項、令6条の8の2）テキスト P219

E：㉒ 38万円

（法90条の2第1項、令6条の8の2）テキスト P219

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 当分の間、A において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上である日本国籍を有しない者（B でない者に限る。）であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、最後に被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して C を経過しているとき等は、当該請求をすることはできない。

- 2 脱退一時金に関する処分不服がある者は、D をすることができるが、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して E を経過したときは、することができない。

—— 選択肢 ——

- | | | |
|---|-------------------|-----------|
| ① 2か月 | ② 被保険者資格を喪失した日 | ③ 2年 |
| ④ 請求の日 | ⑤ 3か月 | ⑥ 第1号被保険者 |
| ⑦ 任意加入被保険者 | ⑧ 社会保険審査官に対して審査請求 | |
| ⑨ 7年 | ⑩ 90日 | ⑪ 3年 |
| ⑫ 日本国内に住所を有しない者 | | ⑬ 60日 |
| ⑭ 社会保険審査会に対して審査請求 | | ⑮ 5年 |
| ⑯ 請求の日の前日 | ⑰ 厚生労働大臣に対して審査請求 | |
| ⑱ 被保険者 | ⑲ 請求の日の前々日 | |
| ⑳ 社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求 | | |

A2-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「脱退一時金の支給要件」に関する問題です。

当分の間、次の①から④の要件をすべて満たす者は、脱退一時金の支給を請求することができます。

- ① 請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数（「保険料納付済期間等の月数」といいます）が6か月以上であること
- ② 日本国籍を有しない者であること
- ③ 被保険者でない者であること
- ④ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものであること

ポイント 次のいずれかに該当する場合には、脱退一時金の支給を請求することはできません。

- 日本国内に住所を有するとき
- 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
- 最後に被保険者の資格を喪失した日（同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日）から起算して2年を経過しているとき

問題文2は、「脱退一時金に関する処分に係る不服申立て」に関する問題です。

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。

ただし、社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定により、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができないとされています。

参考 国民年金法15条「給付の種類」に規定する給付に関する処分（共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除きます）について不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

正解 A2-8

- | | |
|---------------------|--|
| A：⑩ 請求の日の前日 | (法附則9条の3の2第1項) テキスト P193 |
| B：⑮ 被保険者 | (法附則9条の3の2第1項) テキスト P193 |
| C：③ 2年 | (法附則9条の3の2第1項) テキスト P193 |
| D：⑭ 社会保険審査会に対して審査請求 | (法附則9条の3の2第5項) テキスト P250 |
| E：⑤ 3か月 | (社会保険審査官及び社会保険審査会法32条2項、附則14項) テキスト P250 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 寡婦年金は、死亡日の前日において A までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が B 以上である夫（保険料納付済期間又は学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。）が死亡した場合において、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。）が B 以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。

- 2 平成26年6月11日に公布された「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成26年法律第64号）」では、平成28年7月から C 6月までの期間において、D に達する日の属する月の前月までの被保険者期間（30歳に達した日の属する月以後の期間に限る。）がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者であって、本人及び配偶者の所得が一定以下のものからの申請に基づき、その保険料の納付を要しないものとした。

- 3 国民年金法施行規則第10条第1項の規定によると、E は、所定の要件に該当するに至った者（同項に規定する共済組合の組合員等にあつては、国民年金法第108条第2項又は法附則第8条の規定により E が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。）に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければならない。ただし、既に同項の規定により基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しないものとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------------|---------------|---------|
| ① 60歳 | ② 50歳 | ③ 令和18年 |
| ④ 令和12年 | ⑤ 死亡日の前日の属する月 | |
| ⑥ 政府 | ⑦ 死亡日の属する月 | ⑧ 55歳 |
| ⑨ 令和17年 | ⑩ 死亡日の属する月の前月 | |
| ⑪ 厚生労働大臣 | ⑫ 5年 | ⑬ 10年 |
| ⑭ 厚生年金保険の実施者たる政府 | ⑮ 15年 | ⑯ 40歳 |
| ⑰ 死亡日の属する月の前々月 | ⑱ 20年 | |
| ⑲ 実施機関たる共済組合等 | ⑳ 令和13年 | |

A2-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「寡婦年金の支給要件」に関する問題です。

寡婦年金は、次の①から⑤のいずれにも該当した場合に支給されます。なお、①から⑤のほか、「夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと」及び「夫が障害基礎年金の支給を受けていないこと」も寡婦年金の支給要件とされています。

- ① 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡したこと
- ② 夫が「保険料納付済期間」又は「学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間」を有していること
- ③ 夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと
- ④ 夫との婚姻関係（内縁関係を含みます）が10年以上継続していたこと
- ⑤ 65歳未満の妻であること

問題文2は、「納付猶予」に関する問題です。

次の①又は②のいずれかに該当するものであって、本人及び配偶者の所得が一定以下のものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間に係る保険料については、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間（追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除きます）に算入することができます。

- ① 平成17年4月から令和17年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者
- ② 平成28年7月から令和17年6月までの期間において、50歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間（30歳に達した日の属する月以後の期間に限ります）がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者

問題文3は、「基礎年金番号通知書の交付等」に関する問題です。

厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取得した者又は所定の年金たる給付を受ける権利を有する者等に該当するに至った者に対し、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければなりません。ただし、既に基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しません。

参考 初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者等（「共済組合の組合員等」と総称します）にあっては、所定の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限り、基礎年金番号通知書を作成して交付しなければなりません。

正解 A2-9

A：⑩ 死亡日の属する月の前月

（法49条1項）テキストP182

B：⑬ 10年

（法49条1項）テキストP182～183

C：⑨ 令和17年

（平26法附則14条1項）テキストP222

D：② 50歳

（平26法附則14条1項）テキストP222

E：⑪ 厚生労働大臣

（則10条1項）テキストP73

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 平成元年の国民年金法の改正により、 から地域型国民年金基金制度が創設された。

- 2 国民年金法施行規則第36条の4第1項の規定により、障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前 以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の につき支給が停止されているときは、この限りでない。

- 3 国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併をすることができ、この場合、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の により議決しなければならない。地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が である地域型国民年金基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これを行うことができないとされている。

—— 選択肢 ——

- | | | |
|-------------|--------------|---------------|
| ① 平成3年4月1日 | ② 全部又は一部 | ③ 1の都道府県 |
| ④ 1月 | ⑤ 平成元年12月22日 | ⑥ 全部 |
| ⑦ 3月 | ⑧ 全部又は2分の1 | ⑨ 一部 |
| ⑩ 4分の3以上の多数 | ⑪ 全国 | ⑫ 平成6年11月9日 |
| ⑬ 平成2年4月1日 | ⑭ 3分の2以上の多数 | ⑮ 6月 |
| ⑯ 2分の1以上の多数 | ⑰ 過半数 | ⑱ 1又は2以上の都道府県 |
| ⑲ 2以上の都道府県 | ⑳ 1年 | |

A2-10

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「**地域型国民年金基金制度の創設**」に関する問題です。

平成元年に国民年金法が改正され、**平成3年4月1日**から**地域型国民年金基金制度**を創設するとともに、すでに施行されていた**職能型国民年金基金制度**における**設立要件の緩和**が図られました。

問題文2は、「**障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出**」に関する問題です。

障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者は、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前**3か月**以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければなりません。ただし、当該障害基礎年金の額の**全部**につき支給が停止されているときは、提出する必要はありません。

参考 「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出」については、毎年、指定日までに、指定日前**1か月**以内に作成された障害基礎年金所得状況届及び所定の書類を日本年金機構に提出しなければなりません。

問題文3は、「**国民年金基金の合併**」に関する問題です。

国民年金基金は、**厚生労働大臣の認可**を受けて、他の国民年金基金と吸収合併をすることができます。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が**全国**である地域型国民年金基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができません。なお、国民年金基金が合併をするためには、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の**3分の2以上の多数**により議決しなければなりません。

参考 「吸収合併」とは、国民年金基金が他の国民年金基金とする合併であって、合併により消滅する国民年金基金の権利義務の全部を合併後存続する国民年金基金に承継させるものをいいます。

参考 「吸収合併存続基金」とは、吸収合併後存続する国民年金基金をいいます。

正解 A2-10

- A：① 平成3年4月1日 (平元法附則1条1項) テキスト (社会保険に関する一般常識) P14
 B：⑦ 3月 (則36条の4第1項) テキスト P72
 C：⑥ 全部 (則36条の4第1項) テキスト P72
 D：⑭ 3分の2以上の多数 (法137条の3の3) テキスト P274
 E：⑪ 全国 (法137条の3第1項) テキスト P274

選択式

3章

厚生年金保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 戦前の昭和16年、労働者の福祉充実のほか、労働力の保全強化による生産力の拡充の要請などを背景に、A が制定され、昭和17年から施行された。その後、昭和 B に法律の名称を A から厚生年金保険法へ改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの改正が行われた。

- 2 戦後の経済社会の混乱により公的年金制度も大きな打撃を受け、制度の再建が要請された。厚生年金保険制度においては、昭和29年、全面的な改正が実施され、給付体系を改め、従来の報酬比例制から定額部分と報酬比例部分の2階建てとすること、老齢年金の支給開始年齢を一般男子は C、女子と坑内員は D とすること、保険料率を従前の1000分の30に据え置き、以後、5年ごとに引き上げることとする段階保険料方式を導入すること等の措置が講じられた。

- 3 少子・高齢化が急速に進む中、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図るための社会保障・税一体改革の1つとして、E には、被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済年金が一元化された。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------|--------------------|-----------|
| ① 23年 | ② 平成27年10月 | ③ 工場法 |
| ④ 60歳 | ⑤ 平成28年10月 | ⑥ 恩給法 |
| ⑦ 19年 | ⑧ 40歳 | ⑨ 平成28年4月 |
| ⑩ 55歳 | ⑪ 50歳から60歳に達するまでの間 | ⑫ 65歳 |
| ⑬ 通算年金通則法 | ⑭ 55歳から65歳に達するまでの間 | ⑮ 50歳 |
| ⑯ 21年 | ⑰ 27年 | ⑱ 45歳 |
| ⑲ 労働者年金保険法 | ⑳ 平成29年4月 | |

A3-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「**厚生年金保険法の制定等**」に関する問題です。

戦前の昭和16年、労働者の福祉充実のほか、労働力の保全強化による生産力の拡充の要請等を背景に、**労働者年金保険法**が制定され、工場等の男性労働者を被保険者とした**労働者年金保険制度**が創設されました（昭和17年6月施行）。その後、昭和19年には、法律の名称を**労働者年金保険法**から**厚生年金保険法**へと改め、被保険者の範囲をホワイトカラー労働者、女性にも拡大するなどの改正が行われました。

問題文2は、「**旧厚生年金保険制度の確立**」に関する問題です。

戦後の経済社会の混乱により公的年金制度も大きな打撃を受け、制度の再建が要請されました。厚生年金保険制度においては、昭和29年に全面的な改正が実施され、旧法による厚生年金保険制度が確立されました。主な改正点は次のとおりです。

- ① 給付体系を、**定額部分と報酬比例部分の2階建て**とすること
- ② 老齢年金の支給開始年齢を一般男子は**60歳**、女子と坑内員は**55歳**とすること
- ③ 受給資格期間を、原則として20年とすること
- ④ 保険料率は、1000分の30に据え置き、以後、5年ごとに引き上げることとする**段階保険料方式**を導入すること（従来は平準保険料方式）

参考 保険料の方式

平準保険料方式	「制度発足当初は受給者が少ないため給付費はそれほど必要としないけれども、時間の経過とともに受給者が増え、給付費も増大する」という公的年金の特徴にかかわらず、給付費に必要な保険料を算定する際、時間の経過に関係なくほぼ一定の拠出水準で賄うように設定する保険料方式
段階保険料方式	保険料水準を将来に向けて段階的に引き上げていくことをあらかじめ想定したうえで将来の見通しを作成し、財政運営を行うことを前提とする保険料方式

問題文3は、「**被用者年金一元化法の施行**」に関する問題です。

被用者年金一元化法の施行により厚生年金と共済年金が一元化されたのは、**平成27年10月**です。なお、この一元化により、改正後の厚生年金保険の被保険者は、次表の種別に区分されました。

①	第1号厚生年金被保険者	②から④の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者
②	第2号厚生年金被保険者	国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
③	第3号厚生年金被保険者	地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
④	第4号厚生年金被保険者	私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者

正解 A3-1

A：⑨ 労働者年金保険法

（平成18年版厚生労働白書 P99）テキスト P9

B：⑦ 19年

（平成18年版厚生労働白書 P99）テキスト P9

C：④ 60歳

（平成23年版厚生労働白書 P41 ほか）

D：⑩ 55歳

（平成23年版厚生労働白書 P41 ほか）

E：② 平成27年10月

（平成28年版厚生労働白書 P347 ほか）テキスト P10

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の A と福祉の向上に寄与することを目的としている。
- 2 厚生年金保険法による保険給付として、同法第32条において老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金並びに遺族厚生年金が規定されており、そのほか経過的に特別支給の老齢厚生年金、脱退一時金、脱退手当金、 B が設けられているが、当該保険給付は C が行うものとされている。
- 3 老齢厚生年金の受給権者（65歳に達しているものに限る。）が毎年9月1日（「基準日」という。）において被保険者である場合（基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。）の老齢厚生年金の額は、 D をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が E までの間に到来し、かつ、当該 E までの期間が1か月以内である場合は、 D を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

—— 選択肢 ——

- | | |
|--|---------|
| ① 特例老齢年金及び特例遺族年金 | ② 政府 |
| ③ 高齢期における所得の確保 | |
| ④ 基準日の属する月以前の被保険者であった期間 | |
| ⑤ 被保険者の資格を喪失した日の翌日から再び被保険者の資格を取得した日の前日 | |
| ⑥ 政府及び実施機関（厚生労働大臣を除く。） | |
| ⑦ 実施機関 | ⑧ 生活保障 |
| ⑨ 受給権を取得した月前の被保険者であった期間 | |
| ⑩ 被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日の前日 | |
| ⑪ 基準日の属する月前の被保険者であった期間 | ⑫ 生活の安定 |
| ⑬ 経過的寡婦加算 | |
| ⑭ 被保険者の資格を喪失した日の翌日から再び被保険者の資格を取得した日 | |
| ⑮ 厚生労働大臣及び実施機関 | |
| ⑯ 受給権を取得した月以前の被保険者であった期間 | ⑰ 生活の充実 |
| ⑱ 特例老齢年金、特例障害年金及び特例遺族年金 | ⑲ 特別一時金 |
| ⑳ 被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日 | |

A3-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「厚生年金保険法の目的」に関する問題です。

厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

問題文2は、「保険給付の種類」に関する問題です。

厚生年金保険法による保険給付は、次のとおり定められていて、政府及び実施機関（厚生労働大臣を除きます）が行うものとされています。なお、保険給付を受ける権利の裁定は、実施機関が行います。

保険事故	保険給付
老齢	老齢厚生年金
障害	障害厚生年金（1級～3級）及び障害手当金
死亡	遺族厚生年金

ポイント このほか、経過的な保険給付として、「特別支給の老齢厚生年金」、「脱退一時金」、「脱退手当金」、「特例老齢年金」、「特例遺族年金」が設けられています。

問題文3は、「在職定時改定」に関する問題です。

老齢厚生年金の受給権者（65歳に達しているものに限り）が、毎年9月1日（「基準日」といいます）において被保険者である場合の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定します（「在職定時改定」といいます）。基準日に被保険者の資格を取得した場合や基準日に被保険者でない場合は、その年の在職定時改定は行われないのが原則ですが、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。

正解 A3-2

- A：⑫ 生活の安定（厚生年金保険法（以下「法」とします）1条）テキスト P14
 B：① 特例老齢年金及び特例遺族年金（法附則28条の3第1項、28条の4第1項）テキスト P74
 C：⑥ 政府及び実施機関（厚生労働大臣を除く。）（法32条）テキスト P74
 D：⑪ 基準日の属する月前の被保険者であった期間（法43条2項）テキスト P100
 E：⑩ 被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日（法43条2項）テキスト P100

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 産前産後休業を終了した被保険者（当該産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者を除く。）が、当該産前産後休業終了日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合、その使用される事業所の事業主を経由して（第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者については、事業主を経由せず、直接本人が）主務省令で定めるところにより実施機関に申出をすることにより、産前産後休業終了日の翌日が属する月 A（産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日（厚生労働省令で定める者にあつては、11日）未満である月があるときは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額の改定を受けることができ、当該改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して B の属する月の翌月からその年の8月（当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月）までの各月の標準報酬月額とされる。
- 2 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、C が定めるものとされている。
- 3 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地（被保険者が常時勤務する場所）が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とすることとされているが、派遣労働者については、派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、D する都道府県の現物給与の価額が適用される。また、船員については当該 E が属する都道府県の現物給与の価額が適用される。

— 選択肢 —

- | | | |
|---------------------|----------------------|-------------|
| ① 派遣先事業所が所在 | ② 地方厚生局長 | |
| ③ 船員が乗り組む船舶が常時係留する港 | | |
| ④ 2か月を経過した日 | ⑤ 以後3か月間 | |
| ⑥ 派遣労働者の居住地が所在 | ⑦ 2か月を経過した日の翌日 | |
| ⑧ 政府 | ⑨ 船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所 | |
| ⑩ 船員が使用される事業所 | ⑪ 3か月を経過した日 | |
| ⑫ 3か月を経過した日の翌日 | ⑬ 実施機関 | ⑭ の翌月以後2か月間 |
| ⑮ 後3か月間 | ⑯ 派遣労働者が指定 | ⑰ 派遣元事業所が所在 |
| ⑱ の翌月以後3か月間 | ⑲ 船員の住所 | ⑳ 厚生労働大臣 |

A3-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「産前産後休業を終了した際の改定」に関する問題です。

産前産後休業終了後、子の養育等を理由として報酬が低下した場合に、産前産後休業終了後の**3か月**間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されます。

要件	・産前産後休業終了日において、当該産前産後休業に係る子を養育すること ・使用される事業所の事業主を経由して（第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者については、事業主を経由せず、直接本人が）主務省令で定めるところにより実施機関に申し出ること
改定の基礎となる報酬月額	産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の総額 ÷ その期間の月数 ポイント この「3か月間」は、産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限ります。また、報酬支払の基礎となった日数が17日（短時間労働者にあつては、11日）未満である月があるときは、その月は除かれます。
改定後の標準報酬月額の適用期間	産前産後休業終了日の翌日から起算して 2か月を経過した日の属する月の翌月 からその年の8月（当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月）まで

ポイント 産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者には、産前産後休業を終了した際の改定は行われません。

参考 「産前産後休業」とは、出産の日（出産の日が産定の予定日後であるときは、産定の予定日）以前42日（多胎妊娠の場合においては、98日）から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと（妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限り）をいい、船員たる被保険者については、船員法の規定により職務に服さないことをいいます。

問題文2及び3は、「現物給与の価額」に関する問題です。

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、**厚生労働大臣**が定めます。

具体的には下記のように取り扱うものとされています。

- ① 現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地（被保険者が常時勤務する場所）が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とします。
- ② 派遣労働者については、**派遣元事業所が所在**する都道府県の現物給与の価額を適用します。
- ③ 在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が存在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用します。
- ④ トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県（船員については当該**船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所**が属する都道府県）の現物給与の価額を適用します。

正解 A3-3

- A : ⑤ 以後3か月間 (法23条の3第1項) テキスト P63
- B : ④ 2か月を経過した日 (法23条の3第2項) テキスト P64
- C : ⑳ 厚生労働大臣 (法25条) テキスト P55
- D : ⑰ 派遣元事業所が所在 (平25.2.4保保発0204第1号・年管管発0204第1号) テキスト P55
- E : ⑨ 船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所 (平25.2.4保保発0204第1号・年管管発0204第1号) テキスト P55

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法第10条第1項によると、 A 事業所に使用される B の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができるが、同項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならないとされている。

- 2 厚生年金保険法第12条では、厚生年金保険の適用除外を定めており、その1つに「事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者（当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下「通常の労働者」という。）の1週間の所定労働時間の C 未満である短時間労働者（1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下同じ。）又はその1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の C 未満である短時間労働者に該当し、かつ、「1週間の所定労働時間が D であること」、「報酬（最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。）について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、 E であること」又は「学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること」のいずれかの要件に該当するもの」が掲げられている。

— 選択肢 —

- | | | |
|--------------|-------------|--------------|
| ① 3分の2 | ② 30時間未満 | ③ 適用事業所である |
| ④ 20時間以下 | ⑤ 4分の3 | ⑥ 65歳以上 |
| ⑦ 88,000円未満 | ⑧ 58,000円未満 | ⑨ 2分の1 |
| ⑩ 65歳未満 | ⑪ 88,000円以下 | ⑫ 5分の4 |
| ⑬ 特定適用事業所である | ⑭ 適用事業所以外の | ⑮ 20時間未満 |
| ⑯ 70歳以上 | ⑰ 58,000円以下 | ⑱ 特定適用事業所以外の |
| ⑲ 30時間以下 | ⑳ 70歳未満 | |

A3-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「任意単独被保険者の要件」に関する問題です。

適用事業所以外の事業所に使用される**70歳未満**の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができます。また、当該認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければなりません。

ポイント 使用する者が任意単独被保険者となると、その事業主には、適用事業所の事業主と同様に保険料の半額負担義務、保険料の納付義務、諸届義務などが課せられるため、事業主の同意を必要としています。

参考 任意単独被保険者は、**厚生労働大臣の認可**を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。

問題文2は、「適用除外」に関する問題です。

通常の労働者の1週間の所定労働時間の**4分の3未満**である**短時間労働者**又は通常の労働者の1か月の所定労働日数の**4分の3未満**である**短時間労働者**は、次のいずれかに該当する場合は、被保険者となりません。

- ① 1週間の所定労働時間が**20時間未満**であること
- ② 報酬について、資格取得時決定の規定の例により算定した額（月額賃金）が、**88,000円未満**であること
- ③ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること

ポイント 当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所（国又は地方公共団体の適用事業所を除きます）に使用される次のいずれかに該当する者であって厚生年金保険法に規定する適用除外事由のいずれにも該当しないもの（「**特定4分の3未満短時間労働者**」といいます）については、原則として厚生年金保険の被保険者となりません。

- その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者
- その1か月の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者

正解 A3-4

- A：⑭ 適用事業所以外の
 B：⑳ 70歳未満
 C：⑤ 4分の3
 D：⑮ 20時間未満
 E：⑦ 88,000円未満

- （法10条1項）テキスト P32
 （法10条1項）テキスト P32
 （法12条）テキスト P37
 （法12条）テキスト P37
 （法12条）テキスト P37

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者（ A 当該被保険者の資格を有する者に限る。）である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員（ A 当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。）である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額（以下「基本月額」という。）との合計額が B を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から B を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額（以下「支給停止基準額」という。）に相当する部分の支給が停止されるが、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給が停止される。

- 2 厚生年金保険法第50条第3項によると、障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に C を乗じて得た額（その額に D 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、D 以上 E 未満の端数が生じたときは、これを E に切り上げるものとする。）に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とするものとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|---------------------|------------|----------------|
| ① 50銭 | ② 2分の1 | ③ 5円 |
| ④ 1円 | ⑤ 10円 | ⑥ 3分の2 |
| ⑦ 100円 | ⑧ 4分の3 | ⑨ 50円 |
| ⑩ 100分の200 | ⑪ 1,000円 | ⑫ 500円 |
| ⑬ 支給停止調整額 | ⑭ 支給限度基準額 | ⑮ 支給停止調整開始額 |
| ⑯ 支給停止調整変更額 | ⑰ 前月末日において | ⑱ 60歳に達した日において |
| ⑲ 前月以前の月に属する日から引き続き | | |
| ⑳ 60歳に達する日の前日において | | |

A3-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「60歳台前半の在職老齢年金」に関する問題です。

特別支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額（「支給停止基準額」といいます）に相当する部分の支給を停止します。なお、「被保険者等」とは、次の者です。

- ① 被保険者（前月以前の月に属する日から引き続き被保険者資格を有する者に限ります）
- ② 国会議員又は地方公共団体の議会の議員（前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限ります）

ポイント 支給停止調整額（令和8年度においては65万円）は支給停止が行われるか否かの基準となる額であるのに対し、支給停止基準額は支給停止される額を指しています。

参考 60歳台前半の在職老齢年金と65歳以後の在職老齢年金は、仕組みそのものは基本的に同じです。

問題文2は、「障害厚生年金の最低保障額」に関する問題です。

障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する障害基礎年金の額（2級の額）に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額（780,900円×改定率×4分の3）を障害厚生年金の額とします。なお、「障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。

正解 A3-5

- A：⑯ 前月以前の月に属する日から引き続き（法附則7条の5第1項、11条1項）テキストP147
 B：⑬ 支給停止調整額（法附則11条1項）テキストP146
 C：⑧ 4分の3（法50条3項）テキストP168
 D：⑨ 50円（法50条3項）テキストP168
 E：⑦ 100円（法50条3項）テキストP168

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法第98条第4項の規定では、受給権者が死亡したときは、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、戸籍法の規定による死亡の届出をした場合（厚生労働省令で定める場合に限る。）を除き、同法の規定による死亡の届出義務者は、A 以内に、その旨を B に届け出なければならないとされている。
- 2 保険給付の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった保険給付の請求を行う者は、当該保険給付の受給権の発生時から C 以内に請求しなければ、当該保険給付の受給権は時効によって消滅する。
- 3 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は D の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされているが、同法第92条第5項において、「第1項に規定する E 又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法（昭和22年法律第35号）第31条の規定を適用しない。」とされている。

—— 選択肢 ——

- ① 5日
 - ② 一時金として支払うものとされる保険給付の返還を受ける権利
 - ③ 厚生労働大臣 ④ 保険給付を受ける権利
 - ⑤ 保険給付の返還を受ける権利
 - ⑥ 一時金として支払うものとされる保険給付を受ける権利
 - ⑦ 市町村長
 - ⑧ 年金として支払うものとされる保険給付の返還を受ける権利
 - ⑨ 3年 ⑩ 7日 ⑪ 4年
 - ⑫ 年金として支払うものとされる保険給付を受ける権利
 - ⑬ 5年 ⑭ 日本年金機構 ⑮ 2年
 - ⑯ 10日 ⑰ 給付の返還を受ける権利 ⑱ 実施機関
 - ⑲ 給付を受ける権利 ⑳ 14日

A3-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「死亡に係る届出」に関する問題です。

受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、**10日**以内に、その旨を**厚生労働大臣**に届け出なければなりません。なお、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る**機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者**の死亡であって、当該受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合、厚生年金保険法に規定する死亡の届出は不要とされています。

参考 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、「死亡に係る届出」の規定は、適用されません。

問題文2及び3は、「時効」に関する問題です。

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行することができる時から**2年**を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から**5年**を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から**5年**を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行することができる時から**5年**を経過したときは、時効によって、消滅します。

保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しないので、時効による権利の消滅は、厚生年金保険法の定める時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、援用があってはじめて確定的に生じることになります。

一方で、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、もしくはその還付を受ける権利又は**保険給付の返還を受ける権利**の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされています。

正解 A3-6

A：⑩ 10日

(法98条4項) テキスト P273

B：③ 厚生労働大臣

(法98条4項) テキスト P273

C：⑬ 5年

(法92条1項) テキスト P78、277

D：⑤ 保険給付の返還を受ける権利

(法92条2項) テキスト P277

E：④ 保険給付を受ける権利

(法92条5項) テキスト P277

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 障害厚生年金の額は、A の被保険者であった期間を基礎として老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額（当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が B に満たないときは、これを B として計算した額）とする。なお、実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、C と認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。

- 2 厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例において、同条第1項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求（以下「標準報酬改定請求」という。）は、第1号改定者及び第2号改定者（以下「当事者」という。）が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならないとされており、D は、標準報酬改定請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき又は協議をすることができないときのいずれかに該当するときは、E の申立てにより、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができるとされている。

— 選択肢 —

- | | |
|---|---|
| ① 当事者
③ 障害認定日の属する月まで
⑤ 420
⑦ 第1号改定者
⑨ 障害認定日の属する月の前月まで
⑪ 当事者の一方
⑬ 実施機関
⑭ その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当する
⑮ 第2号改定者
⑰ 日本年金機構
⑲ 障害認定日の前日まで | ② 厚生労働大臣
④ 障害の程度が増進した
⑥ 初診日の属する月まで
⑧ 家庭裁判所
⑩ その程度が障害等級に該当する
⑫ 480
⑯ その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当する
⑰ 240
⑱ 障害等級1級又は2級に該当する
⑳ 300 |
|---|---|

A3-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「障害厚生年金の額」に関する問題です。

障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とされています。

ただし、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300として計算します。

ポイント 障害厚生年金の額は、その支給事由となった障害に係る障害認定日（基準障害による障害厚生年金については基準傷病に係る障害認定日、併合認定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日のうちいずれか遅い日）の属する月までの被保険者であった期間を基礎として計算します。

障害の程度が変更された場合については、次のとおり障害厚生年金の額が改定されます。

- ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができます。
- ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができます。

問題文2は、「合意分割」に関する問題です。

標準報酬の改定又は決定の請求（「標準報酬改定請求」といいます）は、第1号改定者及び第2号改定者（「当事者」といいます）が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければなりません。

この請求すべき按分割合について、当事者の合意のための協議が調わないとき又は協議をすることができないときのいずれかに該当するときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができます。

正解 A3-7

- A：③ 障害認定日の属する月まで (法51条) テキスト P166
 B：② 300 (法50条1項) テキスト P166
 C：⑭ その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当する (法52条1項) テキスト P170
 D：⑧ 家庭裁判所 (法78条の2第2項) テキスト P219
 E：⑪ 当事者の一方 (法78条の2第2項) テキスト P219

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 遺族厚生年金の額について行われる中高齢の寡婦加算は、当該受給権者である妻が A に達したときに終了し、その後は国民年金法による老齢基礎年金と遺族厚生年金とを併給することとなる。その際、老齢基礎年金の額が中高齢の寡婦加算の額に比べて低額となることがあるため、当該受給権者のうち B 生まれの者が A に達したとき、遺族厚生年金の額に経過的寡婦加算が加算される。
- 2 厚生年金保険法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への C は、次に掲げる場合に行うことができる。
 - (1) 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする D (当該年金たる保険給付 E が支給するものに限る。)の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 - (2) D の受給権者が同一支給事由に基づく他の D (同一の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該 D の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

—— 選択肢 ——

- | | |
|------------------|---------------------|
| ① 遺族厚生年金 | ② 昭和61年4月1日以前 |
| ③ 70歳 | ④ を実施機関（厚生労働大臣を除く。） |
| ⑤ 相殺 | ⑥ 昭和61年4月1日以後 |
| ⑦ 65歳 | ⑧ 昭和31年4月1日以後 |
| ⑨ を厚生労働大臣 | ⑩ 内払 |
| ⑪ 遺族厚生年金及び遺族基礎年金 | ⑫ 充当 |
| ⑬ 60歳 | ⑭ と異なる実施機関 |
| ⑮ 遺族基礎年金 | ⑯ 68歳 |
| ⑰ 遺族補償年金 | ⑱ 分配 |
| ⑲ 昭和31年4月1日以前 | ⑳ と同一の実施機関 |

A3-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「中高齢の寡婦加算及び経過的寡婦加算」に関する問題です。

遺族厚生年金の額について行われる中高齢の寡婦加算は、当該受給権者である妻が65歳に達したときに終了し、その後は、一般に国民年金法による老齢基礎年金と遺族厚生年金とを併給することになりますが、旧法時代、被用者年金制度の被保険者等の配偶者は国民年金への加入が任意とされていたため、老齢基礎年金の額が中高齢の寡婦加算の額に比べて低額となることがあります。

そこで、昭和31年4月1日以前生まれの者（＝昭和61年4月1日において30歳以上である者）を対象として、経過的寡婦加算を行うこととしています。

参考 65歳到達以後において初めて遺族厚生年金の受給権を取得した者（中高齢の寡婦加算が一度も行われなかった者）であっても、所定の要件に該当する場合には、経過的寡婦加算の対象とされます。

問題文2は、「充当を行うことができる場合」に関する問題です。

年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権（「返還金債権」といいます）に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。この厚生労働省令において、年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次のいずれかの場合に行うことができるとされています。

- ① 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金（当該年金たる保険給付と同一の実施機関が支給するものに限り）の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき
- ② 遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金（同一の実施機関が支給するものに限り）の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき

正解 A3-8

A：⑦ 65歳

（法62条）テキスト P193

B：⑩ 昭和31年4月1日以前

（昭60法附則73条1項、別表9）テキスト P195

C：⑫ 充当

（則89条の2）テキスト P81

D：① 遺族厚生年金

（則89条の2）テキスト P81

E：⑭ と同一の実施機関

（則89条の2）テキスト P81

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 厚生年金保険法では、被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が A ものであるという基本的認識の下に、被扶養配偶者である期間についての特例（いわゆる3号分割）の制度を定めている。

- 2 加給年金額の対象者に係る生計維持関係の認定日について、在職定時改定により受給権者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が B 未満から B 以上となった当時、当該受給権者によって生計を維持している配偶者又は子がいる場合には、加給年金額が加算されることとなる。この場合、生計維持関係の認定を行う時点は、基準日において被保険者であった場合は基準日、C に被保険者資格を喪失し、基準日を跨いで資格喪失日から D に被保険者の資格を再度取得した場合については、E、基準日に被保険者の資格を喪失し、D に被保険者の資格を再度取得した場合は E とする。

— 選択肢 —

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------|
| ① 連帯して納付した | ② 300月 | ③ 6月中 |
| ④ 10日内 | ⑤ 9月中 | ⑥ 240月 |
| ⑦ 14日内 | ⑧ 被保険者の資格を喪失した日 | |
| ⑨ 直近の基準日 | ⑩ 自ら負担した | ⑪ 7月中 |
| ⑫ 1月内 | ⑬ 120月 | |
| ⑭ 被保険者の資格を再度取得した日 | | ⑮ 8月中 |
| ⑯ 共同して負担した | ⑰ 2月内 | |
| ⑱ 特定被保険者を通じて納付した | | ⑲ 直近の認定日 |
| ⑳ 180月 | | |

A3-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識」に関する問題です。

厚生年金保険法78条の13では、「被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第3章（保険給付）に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が**共同して負担した**ものであるという基本的認識の下に、この章（被扶養配偶者である期間についての特例）の定めるところによる」と規定し、いわゆる3号分割制度に係る基本的認識を定めています。

問題文2は、「加給年金額の対象者に係る生計維持関係の認定日」に関する問題です。

加給年金額の対象者に係る生計維持関係の認定日について、在職定時改定により受給権者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が**240月**未満から**240月**以上となった当時、当該受権者によって生計を維持している配偶者又は子がいる場合には、加給年金額が加算されることとなります。この場合、生計維持関係の認定を行う時点（認定日）は、次に掲げる場合に依じて、それぞれに定める日とします。

① 基準日において被保険者であった場合

→**基準日**（9月中に被保険者資格を喪失し、在職定時改定と資格喪失による改定契機が同月となった場合についても、**基準日**を認定日とします）

② 8月中に被保険者資格を喪失し、基準日を跨いで資格喪失日から**1月内**に被保険者の資格を再度取得した場合

→**被保険者の資格を再度取得した日**

③ 基準日に被保険者の資格を喪失し、**1月内**に被保険者の資格を再度取得した場合

→**被保険者の資格を再度取得した日**

正解 A3-9

A：⑩ 共同して負担した

B：⑥ 240月

C：⑮ 8月中

D：⑫ 1月内

E：⑭ 被保険者の資格を再度取得した日

（法78条の13）テキストP226

（令4.7.5年管管発0705第5号）

（令4.7.5年管管発0705第5号）

（令4.7.5年管管発0705第5号）

（令4.7.5年管管発0705第5号）

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 被保険者が同時に、甲事業所、乙事業所、丙事業所に使用される場合であって、厚生年金保険法第21条第1項の定時決定の規定により算定された額がそれぞれ10万円、11万円、30万円であった場合、当該被保険者の標準報酬月額が50万円となるため、当該被保険者に係る保険料額は以下のとおりである。

$$50\text{万円} \times \text{A} = \text{B}$$

このうち、丙事業所の事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、次の計算式により算出される。

$$\text{B} \times 30\text{万円} \div \text{C}$$

丙事業所の事業主は、自己の負担すべき標準報酬月額に係る保険料に加え、被保険者負担分を納付する義務があり、これらを D までに納付しなければならない。

- 2 厚生年金保険法第81条第1項では、保険料の徴収について、「政府等は、厚生年金保険事業に要する費用（ E を含む。）に充てるため、保険料を徴収する。」と規定している。

— 選択肢 —

- | | |
|-------------------|---------------|
| ① 1000分の183 | ② 50万円×3分の1 |
| ③ 積立金の積立に要する費用 | ④ 51万円×3分の1 |
| ⑤ 翌月初日 | ⑥ その月の末日 |
| ⑦ 厚生年金保険法に規定する拠出金 | ⑧ 翌月末日 |
| ⑨ 1000分の185 | ⑩ 90,000円 |
| ⑪ 翌月10日 | ⑫ 91,500円 |
| ⑬ 1000分の181 | ⑭ 事務の執行に要する費用 |
| ⑮ 51万円×2分の1 | ⑯ 1000分の180 |
| ⑰ 90,500円 | ⑱ 基礎年金拠出金 |
| ⑲ 92,500円 | ⑳ 50万円×2分の1 |

A3-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「2以上の事業所に使用される場合の保険料の負担」に関する問題です。

被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされています。

設問において、当該被保険者に係る各事業所の報酬月額の合計は51万円であり、この場合の標準報酬月額は50万円です。したがって、当該被保険者に係る保険料額は、91,500円（50万円×1000分の183）となります。各事業所の事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、当該被保険者に係る保険料額を各事業所の報酬月額で按分することとなるため、91,500円に30万円を51万円で除して得た数に、2分の1を乗ずることによって算出します。

事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負い、毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければなりません。

参考 被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとしします。

問題文2は、「保険料」に関する問題です。

厚生年金保険の保険料は、厚生年金保険事業に要する費用（基礎年金拠出金を含みます）に充てられ、その徴収は政府等が行います。なお、「政府等」というのは、政府及び実施機関（厚生労働大臣を除きます）のことです。

参考 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとされています。

正解 A3-10

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| A：① 1000分の183 | (法24条2項、81条3項・4項) テキスト P65、242、243 |
| B：⑫ 91,500円 | (法24条2項、81条3項・4項) テキスト P65、242、243 |
| C：⑮ 51万円×2分の1 | (法82条3項、令4条1項) テキスト P247 |
| D：⑧ 翌月末日 | (法83条1項) テキスト P248 |
| E：⑱ 基礎年金拠出金 | (法81条1項) テキスト P242 |

選択式

4章

社会保険に関する一般常識

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

なお、本問は「令和7年版厚生労働白書（厚生労働省）」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

- 1 A は、その利用し得る資産や能力その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その B 制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われている。保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等の8種類があり、それぞれ C を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給されている。
- 2 高齢者の人口は、2025（令和7）年までにいわゆる団塊の世代が全て75歳以上となった後、65歳以上人口（高齢者数）のピークは、2043年の3,953万人と推計されている。その後も、若い世代の人口減少も進む中で、2050（令和32）年には、高齢化率は37.1%に上昇、15～64歳の生産年齢人口は D まで減少すると推計されている。また、女性の就業状況について見ていくと、女性の就業率は30代後半を底として再び上昇していくいわゆるM字カーブの状況にあるが、いわゆるM字カーブの底は、近年、浅くなっている。一方、女性の正規雇用比率については、20代後半をピークに減少していく、いわゆる E がみられる。

— 選択肢 —

- | | |
|------------------|-------------|
| ① 自立支援制度 | ② 42.9% |
| ③ 生活保護制度 | ④ 47.9% |
| ⑤ 独立を援助する | ⑥ 52.9% |
| ⑦ 人たるに値する最低限度の生活 | ⑧ 日常生活 |
| ⑨ 57.9% | ⑩ 独立を助長する |
| ⑪ I字カーブ | ⑫ U字カーブ |
| ⑬ L字カーブ | ⑭ 人生 |
| ⑮ 生活困窮者自立支援制度 | ⑯ 生活困窮者保護制度 |
| ⑰ 自立を助長する | ⑱ V字カーブ |
| ⑲ 自立を援助する | ⑳ 標準的な生活 |

A4-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「生活保護制度の概要」に関する問題です。

生活保護制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力などを活用してもなお最低限度の生活を維持できない場合に、その困窮の程度に応じた必要な保護を行うことにより、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その**自立を助長する**制度であり、社会保障の最後のセーフティネットと言われています。保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、それぞれ**日常生活**を送る上で必要となる食費や住居費、病気の治療費などについて、必要な限度で支給されています。

問題文2は、「超高齢社会の現状」及び「女性の就業状況」に関する問題です。

高齢者の人口は、2025（令和7）年までにいわゆる団塊の世代が全て75歳以上となった後、65歳以上人口（高齢者数）のピークは、2043年の3,953万人と推計されています。その後も、若い世代の人口減少も進む中で、2050（令和32）年には、高齢化率は**37.1%**に上昇、15～64歳の**生産年齢人口**は**52.9%**まで減少すると推計されています。また、女性の就業状況について見ていくと、女性の就業率は30代後半を底として再び上昇していくいわゆる**M字カーブ**の状況にあります、いわゆるM字カーブの底は、近年、**浅くなっています**。一方、女性の**正規雇用比率**については、20代後半をピークに減少していく、いわゆる**L字カーブ**がみられます。

参考 「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日現在、総人口に占める割合は、15～64歳人口（生産年齢人口）が59.6%、65歳以上人口が29.3%となっています。

参考 「令和6年労働力調査」によると、女性の年齢階級別正規雇用比率は、15～19歳で2.6%、20～24歳で39.7%、**25～29歳で60.3%**、30～34歳で51.6%、35～39歳で41.4%、40～44歳で38.5%、45～49歳で36.6%、50～54歳で32.9%、55～59歳で28.2%、60～64歳で15.3%、65歳以上で2.1%となっています。

正解 A4-1

- A：③ 生活保護制度
- B：⑰ 自立を助長する
- C：⑧ 日常生活
- D：⑥ 52.9%
- E：⑬ L字カーブ

（令和7年度厚生労働白書 P223）テキスト P12

（令和7年度厚生労働白書 P223）テキスト P12

（令和7年度厚生労働白書 P223）

（令和7年度厚生労働白書 P29）

（令和7年度厚生労働白書 P33）

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合の A が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合は、全て当該連合会の会員となることとされている。

- 2 国民健康保険法では、国は、政令の定めるところにより、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額に国民健康保険組合の B を勘案して100分の C から100分の32までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助することができることを規定している。

- 3 社会保険診療報酬支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用（「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。）の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、D 及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とし、令和6年度及び令和7年度における D は、E とされ、令和8年度以降の年度における D は、①に掲げる率を②に掲げる数で除して得た数を基礎として、2年ごとに政令で定めるところとされている。
 - ① E に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和6年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率
 - ② ①に掲げる率に、100分の93に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和6年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数

— 選択肢 —

- | | | |
|--------------|---------------|-----------|
| ① 7 | ② 1000分の7 | ③ 2分の1以上 |
| ④ 9 | ⑤ 過半数 | ⑥ 100分の8 |
| ⑦ 11 | ⑧ 後期高齢者負担率 | ⑨ 被保険者数 |
| ⑩ 13 | ⑪ 3分の2以上 | ⑫ 組合員の総報酬 |
| ⑬ 財政力 | ⑭ 出産育児支援金率 | ⑮ 100分の7 |
| ⑯ 1000分の8 | ⑰ 4分の3以上 | ⑱ 出産育児交付率 |
| ⑲ 組合員の保険料の総額 | ⑳ 子ども・子育て支援金率 | |

A4-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「国民健康保険団体連合会」に関する問題です。

都道府県もしくは市町村又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、**国民健康保険団体連合会**を設立することができます。

都道府県の区域を区域とする**国民健康保険団体連合会**に、その区域内の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合の**3分の2以上**が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合は、全て当該連合会の会員となります。

問題文2は、「国民健康保険組合に対する補助」に関する問題です。

国は、国民健康保険組合に対し、療養の給付等に要する費用等について、一定の範囲内で国庫補助をすることができ、その国庫補助率は、国民健康保険組合の**財政力**を勘案して**100分の13**から**100分の32**までの範囲内において政令で定める割合とされています。

- 参考 国は、都道府県に対し、療養給付費等負担金として次の額の合算額の100分の32を負担します。
- 療養の給付等に要する費用の一定額
 - 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額（前期高齢者交付金がある場合は、その額を控除します）

問題文3は、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する「**出産育児支援金の額**」に関する問題です。

社会保険診療報酬支払基金が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給に要する費用（「出産育児一時金等の支給に要する費用」という。）の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、**出産育児支援金率**及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とされ、出産育児支援金率は、次表のとおりとされています。

年度	出産育児支援金率
令和6年度 令和7年度	100分の7
令和8年度 以降の年度	①に掲げる率を②に掲げる数で除して得た数を基礎として、2年ごとに政令で定める率 $\text{①} \times \frac{\text{当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数}}{\text{令和6年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数}}$ $\text{②} \times \text{①の率} + \frac{93}{100} \times \frac{\text{当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数}}{\text{令和6年度における全ての保険者に係る加入者の総数}}$

正解 A4-2

- A：① 3分の2以上（国民健康保険法84条3項）テキスト P57
 B：⑬ 財政力（国民健康保険法73条1項）テキスト P49
 C：⑩ 13（国民健康保険法73条1項）テキスト P49
 D：⑭ 出産育児支援金率（高齢者医療確保法124条の3第1項、附則15条）テキスト P94
 E：⑮ 100分の7（高齢者医療確保法124条の3第2項）テキスト P94

介護保険法に関する次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を A に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、 B を行うものとされており、当該事業に要する費用について、国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、当該費用の額の C に相当する額を交付する。

- 2 介護保険の保険給付には、介護給付及び D 並びに市町村特別給付があり、このうち介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村による要介護認定を受けなければならない。市町村は、当該被保険者からの申請に基づき、 E における審査及び判定の上、要介護認定を行うものとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|------------|-------------------|------------|
| ① 100分の20 | ② 介護認定審査会 | ③ 総合的かつ一体的 |
| ④ 支援給付 | ⑤ 介護審査会 | ⑥ 100分の5 |
| ⑦ 介護判定審査会 | ⑧ 介護予防・日常生活支援総合事業 | |
| ⑨ 総合的 | ⑩ 100分の50 | ⑪ 包括的 |
| ⑫ 総合相談支援事業 | ⑬ 施設給付 | ⑭ 包括的支援事業 |
| ⑮ 包括的かつ一体的 | ⑯ 100分の12.5 | ⑰ 介護支援事業 |
| ⑱ 介護保険審査会 | ⑲ 予防給付 | ⑳ 地域密着給付 |

A4-3

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「地域支援事業」に関する問題です。

地域支援事業の1つとして介護予防・日常生活支援総合事業を実施することが市町村に義務づけられています。

参考 介護予防・日常生活支援総合事業には、第1号事業と第2号事業があります。

介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用に対する国の負担は、その額の100分の20に相当する額とし、これとは別に、介護保険の財政の調整を行うため介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額について、政令で定めるところにより算定した額を交付します（交付する額の総額は、各市町村の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の総額の100分の5に相当する額とされています）。

		国	都道府県	市町村	保険料
地域 支 援 事 業	介護予防・日常生活 支援総合事業	100分の20	100分の12.5	100分の12.5	100分の50
		100分の5			
	介護予防・日常生活 支援総合事業以外の 事業	100分の77 (特定地域支援事業支援額)			100分の23
		100分の50	100分の25	100分の25	

問題文2は、「要介護認定」に関する問題です。

介護保険の保険給付には、介護給付及び予防給付並びに市町村特別給付があります。このうち介護給付又は予防給付を受けようとする被保険者は、

- 介護給付に関しては、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分
- 予防給付に関しては、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分

について、市町村による要介護認定又は要支援認定を受けなければなりません。市町村は、当該被保険者からの申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させるとともに、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求め、当該調査の結果、主治の医師の意見等を介護認定審査会に通知し、それぞれの事項に関し審査及び判定を求めます。市町村は、その介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定又は要支援認定を行います。

正解 A4-3

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| A：③ 総合的かつ一体的 | (介護保険法115条の45第1項) テキスト P132 |
| B：⑧ 介護予防・日常生活支援総合事業 | (介護保険法115条の45第1項) テキスト P132 |
| C：① 100分の20 | (介護保険法122条の2第1項) テキスト P136 |
| D：⑩ 予防給付 | (介護保険法18条) テキスト P110 |
| E：② 介護認定審査会 | (介護保険法27条7項) テキスト P113 |

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 A に制定された船員保険法に基づく船員保険制度は、船員のみを対象とする総合保険であり、翌年に施行された。その後の法改正を経て、現在は、全国健康保険協会を保険者とし、同法において、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産についての保険給付、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の B の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡についての保険給付を行うこととされている。

- 2 児童手当法は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、 C が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、 D における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としている。

- 3 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、 E として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

— 選択肢 —

- | | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| ① 業務上 | ② 大正15年7月 | |
| ③ 父母その他の保護者 | ④ 保佐人 | ⑤ 補佐人 |
| ⑥ 作業上 | ⑦ 家庭等 | ⑧ 昭和14年4月 |
| ⑨ 地域 | ⑩ 職務上 | ⑪ 国 |
| ⑫ 昭和36年4月 | ⑬ 当事者 | ⑭ 補助人 |
| ⑮ 児童を養育する世帯の世帯主 | ⑯ 任務上 | |
| ⑰ 学校等 | ⑱ 昭和2年1月 | ⑲ 幼少期 |
| ⑳ 母 | | |

A4-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

問題文1は、「船員保険法」に関する問題です。

昭和14年4月に制定された船員保険法に基づく船員保険制度は、船員のみを対象とする総合保険として、翌年に施行されました。その後、昭和61年4月に職務外の年金部門が厚生年金保険制度に統合され、また、平成22年1月からは労災保険相当部分（職務上の疾病・年金部門）は労働者災害補償保険制度に、雇用保険相当部分（失業部門）は雇用保険制度に統合される等の改正を経て、現在は、**全国健康保険協会**を保険者とし、船員又はその被扶養者の職務外の疾病、負傷もしくは死亡又は出産についての保険給付、**労働者災害補償保険**による保険給付と併せて船員の**職務上**の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡についての保険給付を行っています。

参考 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会が置かれます。

問題文2は、「児童手当法の目的」に関する問題です。

児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、**父母その他の保護者**が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、**家庭等**における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

問題文3は、「社会保険労務士の業務」に関する問題です。

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、**裁判所**において、**補佐人**として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。

参考 「保佐人」及び「補助人」は、民法に規定する用語で、いずれも、判断能力が低下した本人のサポートの役割を果たします。

正解 A4-4

A：⑧ 昭和14年4月

B：⑩ 職務上

C：③ 父母その他の保護者

D：⑦ 家庭等

E：⑤ 補佐人

（船員保険法附則1条ほか）テキストP14、21

（船員保険法1条）テキストP150

（児童手当法1条）テキストP168

（児童手当法1条）テキストP168

（社会保険労務士法2条の2第1項）テキストP191

次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

- 1 A の規定により、事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、確定給付企業年金又は確定拠出年金の加入者の資格を取得した中途脱退者等に係る積立金の移換を円滑に行うため、B を設立することができる。

- 2 確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、C 等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としている。

- 3 確定拠出年金法によると、中小事業主（企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数がD のものをいう。）は、その使用する第1号厚生年金被保険者（第62条第2項各号に該当する者を除く。）である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合（第70条第2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る。）は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金を拠出することができ、当該掛金（「中小事業主掛金」という。）の額は、E、中小事業主が決定し、又は変更することとされている。

— 選択肢 —

- | | | |
|-----------------|---------------------|---------------|
| ① 高齢期の生活の多様化 | ② 企業型年金規約で定めるところにより | |
| ③ 厚生労働大臣の認可を受けて | ④ 企業年金連合会 | |
| ⑤ 厚生労働大臣の承認を受けて | ⑥ 確定給付企業年金法 | |
| ⑦ 厚生年金保険法 | ⑧ 個人型年金規約で定めるところにより | |
| ⑨ 産業構造の変化 | ⑩ 確定拠出年金法 | ⑪ 国民年金基金連合会 |
| ⑫ 50人以下 | ⑬ 労働力人口の減少 | ⑭ 生活の多様化 |
| ⑮ 100人以下 | ⑯ 300人以下 | ⑰ 確定給付企業年金連合会 |
| ⑱ 1,000人以上 | ⑲ 企業年金基金 | ⑳ 年金機能強化法 |

A4-5

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

問題文1は、「**企業年金連合会**」に関する問題です。

企業年金連合会は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る**老齢給付金**の支給を共同して行うとともに、確定給付企業年金又は確定拠出年金の加入者の資格を取得した中途脱退者等に係る**積立金の移換**を円滑に行うため、**確定給付企業年金法**の規定に基づいて、事業主又は企業年金基金により設立することができる組織です。

問題文2は、「**確定拠出年金法の目的**」に関する問題です。

確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、**高齢期の生活の多様化**等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を**個人が自己の責任**において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって**公的年金の給付**と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

参考 確定拠出年金には、**企業型年金**及び**個人型年金**の2種類があります。

企業型年金	厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する確定拠出年金
個人型年金	国民年金基金連合会が実施する確定拠出年金

問題文3は、確定拠出年金法に規定する「**中小事業主掛金**」に関する問題です。

中小事業主（企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が**300人以下**のものをいいます）は、その使用する第1号厚生年金被保険者（「個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者」及び「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者」を除きます）である個人型年金加入者が掛金を拠出する場合（当該中小事業主を介して納付を行う場合に限り）は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の**同意**を得て、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、掛金を拠出することができ、当該掛金（「中小事業主掛金」といいます）の額は、**個人型年金規約で定めるところにより**、中小事業主が決定し、又は変更することとされています。

正解 A4-5

- A：⑥ 確定給付企業年金法 （確定給付企業年金法91条の2第1項）テキスト P230
 B：④ 企業年金連合会 （確定給付企業年金法91条の2第1項）テキスト P230
 C：① 高齢期の生活の多様化 （確定拠出年金法1条）テキスト P236
 D：⑩ 300人以下 （確定拠出年金法55条2項、68条の2第1項）テキスト P255
 E：⑧ 個人型年金規約で定めるところにより （確定拠出年金法68条の2第4項）テキスト P255

択一式問題

択一式

1 章

健康保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 健康保険法第2条において、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して2年ごとに検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定されている。
- B 健康保険法において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものであるが、通勤手当は、居住地と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当であるため報酬には含まれない。
- C 特定健康保険組合として厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合は、任意にその認可の取消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
- D 健康保険法において任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外事由に該当するに至ったため被保険者（日雇特例被保険者を除く。）の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者（日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。）であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいうが、後期高齢者医療の被保険者等である者であっても、任意継続被保険者となることがある。
- E 保険者は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、当該保険者が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができる。

A1-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「2年ごとに」とあるのは、「常に」です。健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられることとされています（健康保険法（以下「法」とします）2条）。

テキスト P14

- B 「通勤手当」は、被保険者の通常の生計費の一部に充てられているものであるから、報酬に含まれます。「報酬には含まれない」とする本肢は、誤りです。なお、健康保険法において、「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対象として受けるすべてのものをいいます。ただし、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、除きます（法3条5項、昭27.12.4保文発7241号）。

テキスト P80～81

- C 「4分の3以上」とあるのは、「3分の2以上」です。特定健康保険組合は、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決することにより、当該特定健康保険組合に係る認可の取消しを受けることができます（法附則3条1項、令25条）。

テキスト P69

- D 次の要件を満たす者は、保険者に申し出て、任意継続被保険者となることができます。後期高齢者医療の被保険者等である場合には、③の要件を満たさないため、任意継続被保険者となることはありません。誤りです（法3条4項）。

テキスト P67

- ① 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外事由に該当するに至ったため被保険者（日雇特例被保険者を除きます）の資格を喪失したこと
- ② 被保険者の資格の喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- ③ 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等でないこと

- E 「療養の給付等に関する記録の提供」に関する正しい記述です。オンライン資格確認の仕組みを活用した薬剤情報等の閲覧について、保険者は、被保険者等の求めに応じ、所定の記録を電磁的記録を提出する方法により提供することができるようにしています。なお、「被保険者等」とは、被保険者及びその被扶養者をいいます（則153条の5）。

テキスト P278

保険者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 健康保険法第7条の8により、全国健康保険協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならないが、この規定に違反した場合であっても、健康保険法の罰則規定は適用されない。
- イ 全国健康保険協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとされ、理事長は、当該運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。
- ウ 健康保険組合は、規約において所定の事項（名称、事務所の所在地、健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称及び所在地等）を定めなければならない、その変更については、組合会の議決を経なければならない。
- エ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部に相当する額の負担を求めることができるが、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決により、これを減額し、又は免除することができる。
- オ 被保険者の数が常時1,200人である適用事業所Aの事業主、被保険者の数が常時900人である適用事業所Bの事業主及び被保険者の数が常時1,300人である適用事業所Cの事業主は、共同して、健康保険組合を設立することができない。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A1-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 全国健康保険協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならず、この規定に違反して、全国健康保険協会という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処せられます。「健康保険法の罰則規定は適用されない」とあるのは、誤りです（法7条の8、220条）。 テキスト P15、299
- イ 「全国健康保険協会の運営規則」に関する正しい記述です。全国健康保険協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとされていて、理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならないとされています（法7条の22）。 テキスト P21
- ウ 記述のとおりです。①規約の変更、②収入支出の予算、③事業報告及び決算、④その他規約で定める事項については、組合会の議決を経なければなりません（法16条1項、19条）。 テキスト P27、29
- 参考 組合会は、健康保険組合の意思決定機関であり、組合会議員で組織されます。
- エ 健康保険組合が解散する場合において、破産手続開始の決定その他特別の理由により、当該事業主が当該費用を負担することができないときは、健康保険組合は、厚生労働大臣の承認を得て、その負担の減額又は免除をすることができます。「組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決により」ではないので、誤りです（法26条3項、令27条）。 テキスト P34
- 参考 健康保険組合は、①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣の解散命令、いずれかの理由により解散しますが、①又は②の理由により解散する場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
- オ この記述の場合、3つの適用事業所に係る被保険者の数は合算して常時3,400人となり、適用事業所の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合の被保険者の数の要件「常時3,000人以上」を満たすので、共同して、健康保険組合を設立することができます。この記述は、「共同して、健康保険組合を設立することができない」としているので、誤りです。なお、この記述の事業主は、それぞれが個々に健康保険組合を設立することができます（法11条2項、令1条の3第2項）。 テキスト P26

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。
- B 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その事業所に使用される者の数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
- C 被保険者が解雇され（労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。）、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について訴訟が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。
- D 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人以上のものの各適用事業所をいう。
- E 被保険者が法人の役員である場合、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

A1-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「被扶養者」に関する正しい記述です。「被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母」は、被扶養者の範囲に含まれないため、被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはなりません（法3条7項）。
テキスト P73

B 「適用除外」に関する正しい記述です。国民健康保険組合の事業所に使用される者は、国民健康保険組合の被保険者となるため、健康保険の被保険者となることはできません（法3条1項）。
テキスト P56～57

参考 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者は、健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限り、健康保険の適用が除外されます。国民健康保険組合の事業所に使用される者については、このような承認は必要とされていません。

C 被保険者が解雇され（労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除きます）、当該解雇について裁判が提起されたときであっても、本肢のとおり、一応資格を喪失したものとして取り扱い、資格喪失届を受理し、交付された書面等の回収等、所定の手続を行います（法36条、昭25.10.9保発68号）。
テキスト P64

D 「常時50人以上の」とあるのは、「常時50人を**超える**」です。「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が**常時50人を超えるもの**の各適用事業所をいいます（平24法附則46条12項）。
テキスト P59

E 「法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例」に関する正しい記述です。本肢の場合、**傷病手当金も含め**、保険給付の対象となります（法53条の2、則52条の2）。
テキスト P13

参考 業務災害以外の疾病、負傷又は死亡に関しては、被保険者であれば、法人の役員であっても、保険給付が行われます。

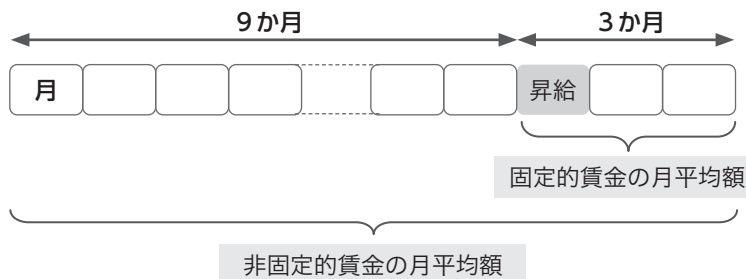
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 保険者は、傷病手当金又は出産手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
- B 被保険者（日雇特例被保険者を除く。）は、同時に2以上の事業所又は事務所（以下「事業所」という。）に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、所定の事項を記載した所属選択届を提出することにより、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
- C 被保険者（資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を受けることができない状況にあるものに限る。）は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならないが、この場合において、全国健康保険協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとされている。
- D 第三者の行為による事故により負傷し、療養費の支給を受ける権利を有する者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、療養費の支給を行う責めを免れる。
- E 標準報酬月額の時改定に際し、算定月額から算出した標準報酬月額（通常の時改定の計算方法により算出した標準報酬月額）が41万円（27等級）、昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額が34万円（24等級）であり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合は、保険者算定により年間平均額から算出した報酬月額から標準報酬月額を算定することができる場合がある。

A1-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「傷病手当金又は出産手当金」とあるのは、「**傷病手当金**」です。本肢の規定は、労働者災害補償保険の保険給付等との併給調整事務の効率化を図るために設けられたものであり、出産手当金については、労働者災害補償保険の保険給付等との併給調整の対象とはなりません。なお、労働者災害補償保険の休業補償給付を受けている間に、傷病手当金の支給要件を満たした場合は、原則として傷病手当金は支給しないこととされています（法55条2項）。
テキスト P209
- B 所属選択届は、本肢のとおり、「同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から**10日以内**」に、提出しなければなりません。なお、保険者として全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは当該健康保険組合に届書を提出します（法7条、則1条の3第1項、2条1項）。
テキスト P39、291
- C 「資格確認書の訂正」に関する正しい記述です。なお、保険者は、資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければなりません（則48条1項）。
- D 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から**同一の事由**について損害賠償を受けたときは、保険者は、その**価額の限度**において、保険給付を行う責めを免れるとされています。本肢は、これに該当するので、正しいです（法57条2項）。
テキスト P212
- E 「保険者算定」に関する正しい記述です。標準報酬月額の時随改定に際し、算定月額と、「昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額」に「昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額」を加えた額から算出した標準報酬月額（年間平均額から算出した標準報酬月額）の間に**2等級以上の差**があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、保険者算定により、年間平均額から算出した報酬月額から標準報酬月額を算定することができます（平30.3.1保発0301第8号、平30.3.1保保発0301第1号）。
テキスト P101



標準報酬月額等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 定時決定において、4月、5月、6月における報酬支払基礎日数の算定は、月給者の場合、各月の所定労働日数によるものとされる。
- イ 臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬には含まれないこととされているが、「臨時に受けるもの」とは、被保険者が常態として受ける報酬以外のもので極めて狭義に解するものとするものとされており、例えば、従前に賞与として、1年に1回又は2回の支給を受けていた者が給与の慣行として毎月分割支給を受けるものは臨時に受けるものには該当せず、報酬の範囲に含まれるものとされている。
- ウ 被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合には、標準報酬月額の訂正を行うことができる。
- エ 月額52,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が月額68,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上あるものとする。
- オ 標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数が、その年の3月31日において被保険者総数の100分の1.5を超え、その状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣は、社会保障審議会の意見を聴いて、その年の9月1日から標準報酬月額等の等級区分の上限を改定する政令を制定することができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

- A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)

A1-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「各月の所定労働日数」とあるのは、誤りです。定時決定において、4月、5月、6月における報酬支払基礎日数は、次のとおり算定されます（平18.5.12庁保険発0512001号）。 テキスト P91

① 月給者 → 各月の暦日数

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 → 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数

③ 日給者 → 各月の出勤日数

イ 記述のとおりです。給与の慣行として毎月分割支給を受けるものは、その支給を受ける実態が、被保険者の通常の生計に充てられる性質のものであるので、臨時に受けるものには該当せず、報酬の範囲に含まれるものとされています（法3条5項、昭23.7.12保発1号）。 テキスト P80

ウ 被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、**固定的賃金**の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできますが、残業代のような**非固定的賃金**について、その見込みが当初の算定額より増減した場合であっても、訂正することはできないとされています。誤りです（法42条1項、令5.6.27事務連絡）。 テキスト P90

エ 報酬月額が52,000円である場合の標準報酬月額等級は第1級であり、報酬月額が68,000円である場合の標準報酬月額等級は第2級です。そのため、この記述の場合、随時改定の要件の1つである「標準報酬月額等級で2等級以上の差が生じたこと」には該当しませんが、例外的に、報酬月額が**53,000円未満**の者が標準報酬月額等級2級の報酬月額の範囲（**63,000円以上73,000円未満**）に該当したときは、実質的に2等級以上の差が生じたものとして取り扱われ、随時改定の対象とされます。この記述は正しいです（法43条1項、平30.3.1保発0301第8号・年管発0301第1号）。 テキスト P93

オ 「100分の1」とあるのは、「**100分の0.5**」です。標準報酬月額等級区分の改定に当たり、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が**100分の0.5**を下回ってはならないとされています。誤りです（法40条2項・3項）。 テキスト P85

保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものにおいて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときに、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を受けるには、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受けなければならない。
- B 70歳以上である日雇特例被保険者の場合、療養の給付に係る一部負担金の割合は100分の20である。
- C 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とされているが、消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少する。
- D 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合を除き、当該傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額（被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。）を平均した額の30分の1に相当する額（10円未満で端数処理をした額）の3分の2に相当する金額（1円未満で端数処理をした額）である。
- E 高額療養費の多数回該当については、転職により健康保険組合の被保険者であった者が全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者になった場合には、その支給回数は通算されない。

A1-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。保険外併用療養費は、被保険者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから、**電子資格確認等**により、**被保険者であることの確認**を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたとき、その療養に要した費用として支給されます（法86条1項）。 テキスト P138
- B 記述のとおりです。日雇特例被保険者については、一部負担金の割合の規定において、70歳以上であっても、現役並み所得者という区分はなく、同じ割合が適用されます。なお、70歳未満である場合の一部負担金の割合は、100分の30です（法149条ほか）。 テキスト P120、227
- C 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、**支給期間は減少しません**。本肢は誤りです。たとえば、待期期間が完成した令和5年9月1日から9月30日までの労務不能期間について、令和7年9月15日に傷病手当金の請求があった場合、令和5年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の消滅時効が完成しているため、傷病手当金の支給は行われないので、この期間分は支給期間が減少することはなく、令和5年9月15日（**支給を始めた日**）を基準として総支給日数を算定します（法99条4項、令3.12.27事務連絡）。 テキスト P158
- 参考** 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その**支給を始めた日**から**通算して1年6か月間**とされており、初回の申請から3日間の待期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って**1年6か月間**の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定します。
- D 「傷病手当金の額」に関する正しい記述です。なお、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12か月に満たない場合にあっては、次に掲げる額（10円未満で端数処理をした額）のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額（1円未満で端数処理をした額）が傷病手当金の額となります（法99条2項）。 テキスト P156、157
- ① 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- ② 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
- E 療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上である場合に、高額療養費算定基準額が4か月目から軽減される多数回該当について、保険者が変われば、本肢のとおり、その支給回数は通算されません（平19.3.7保保発0307005号）。 テキスト P194

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 高額介護合算療養費は、計算期間（前年8月1日から7月31日までの1年間）の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し、それを合算した額を被保険者に支給する。
- B 厚生労働大臣は、健康保険法第85条の2第2項に規定する生活療養の費用の算定の基準を定めようとするときは、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。
- C 特定長期入院被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から生活療養を受けた場合、当該健康保険組合がその特定長期入院被保険者の支払うべき生活療養に要した費用のうち入院時生活療養費として特定長期入院被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時生活療養費の支給があったものとみなされる。
- D 個人事業主やフリーランス等（以下「個人事業主等」という。）が法人の役員として当該法人に使用される者に当たると認められるには、役員としての報酬が業務の対価として経常的に支払いを受けるものであることが必要であるが、個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を下回る額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められない。
- E 資格喪失後の継続給付としての出産手当金の支給を受けている者が船員保険の被保険者の被扶養者となったときは、その継続給付は打ち切られる。

A1-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 高額介護合算療養費は、**世帯を単位**として被保険者に支給されます。被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定するのではないので、誤りです。なお、高額介護合算療養費制度においては、被保険者及びその被扶養者が受けた療養に係る一部負担金等は、すべて当該被保険者が負担したものとして算定することとされています（法115条の2、平21.4.30保保発0430001号）。

テキスト P202、203

参考 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に、基準日に被保険者である者（基準日被保険者）に支給します。

- B 厚生労働大臣が、生活療養の費用の算定の基準を定めようとするときは、**中央社会保険医療協議会**に諮問するものとされています。「地方社会保険医療協議会に諮問する」とあるのは、誤りです（法85条の2第2項・3項）。

テキスト P137

- C 記述のとおりです。なお、被保険者が保険医療機関又は事業主医療機関から生活療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該保険医療機関又は事業主医療機関に支払うべき生活療養に要した費用について、入院時生活療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時生活療養費の支給があったものとみなされます（法85条の2第5項）。

テキスト P137

- D 「下回る」とあるのは、「**上回る**」です。個人事業主等が法人に対して、役員としての報酬を**上回る**額の会費等を支払っている場合は、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているものとは言えず、原則として、業務の対価としての経常的な支払いがあるものとは認められません。なお、次のいずれかに該当し、法人に使用されている実態がない者については、健康保険等の被保険者資格を有さず、事実と異なる資格取得の届出は健康保険法48条及び厚生年金保険法27条の規定に反することとなるため、法人の役員である個人事業主等について法人に使用されている実態がないことが確認された場合は、当該個人事業主等の資格喪失の届出を提出させ、その被保険者資格を喪失させることとされています（R8.3.18保保発0318第1号）。

① 役員としての報酬が業務の対価としての経常的な支払いとは認められない場合

② 役員としての業務が法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供と認められない場合

- E 被保険者の資格喪失後に**船員保険の被保険者**となった場合は、出産手当金の継続給付は行われませんが、船員保険の被保険者の被扶養者となっても資格喪失後の保険給付は打ち切られません。本肢は誤りです（法107条）。

テキスト P179

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であり、その行為が保険事故発生の主たる原因であるという相当な因果関係が両者の間にあることが必要である。
- B 日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、1日につき、出産の日の属する月前4か月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する金額である。
- C 被保険者（日雇特例被保険者を除く。）に係る家族療養費（健康保険法第110条第7項において準用する同法第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。）、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない、とされている。
- D 日雇特例被保険者の療養の給付の支給期間は、同一の疾病又は負傷について、療養の給付等の開始の日から6か月間（結核性疾患の場合は、1年間）である。
- E 資格確認書及び高齢受給者証が交付されている高齢受給者が、保険医療機関等において療養の給付を受けた場合において高齢受給者証を提示しなかったとき、一部負担金の割合は、原則として100分の30とし、後日、一部負担金について差額が生じたときは、高齢受給者の申請により差額分を支給するものとされている。

A1-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 被保険者又は被保険者であった者の故意の犯罪行為により生じた事故について、給付制限がなされるためには、本肢のとおり、その行為の遂行中に事故が発生したという関係があるのみでは不十分であって、その行為が保険事故発生の主たる原因であるといういわゆる相当因果関係が両者の間にあることが必要です（法116条、昭35.4.27保文発3030号）。
テキスト P215
- B 日雇特例被保険者に係る出産手当金の額は、本肢のとおり、**標準賃金日額**の各月ごとの合算額のうち**最大のものの45分の1**に相当する金額です。「合算額の45分の1」や「合算額を平均したものの45分の1」などではありません（法138条2項）。
テキスト P230
- C 「日雇特例被保険者に係る保険給付との調整」に関する正しい記述です。日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料もしくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、被保険者（日雇特例被保険者を除きます）に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給は、行いません（法54条）。
テキスト P209
- D 「6か月間」とあるのは「**1年間**」、「1年間」とあるのは「**5年間**」です。日雇特例被保険者の療養の給付は、同一の傷病に関し、療養の給付等の開始の日から**1年間**（結核性疾病の場合は、**5年間**）の範囲内で行われます（法129条2項、昭59.9.28厚告158号）。
テキスト P227
- E 一部負担金の割合の適用について電子的確認を受けた場合を除き、高齢受給者が保険医療機関等で高齢受給者証を提示しなかったときは、本肢のとおり、原則として**100分の30**の負担とされます。つまり、いったんは3割負担とし、後日、一部負担金について差額が生じたとき（現役並み所得者でなく、負担割合が2割である場合等）は、高齢受給者の申請により差額分が支給されます（法74条1項、平20.12.22保保発1222003号）。
テキスト P120

健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 自殺は、故意に基づく事故であるが、死亡は絶対的な事故であり、給付制限事由に該当しないものとして埋葬料が支給され、また、自殺未遂による傷病に関しては、療養の給付又は傷病手当金が支給される。
- B 令和8年1月1日に就職し、健康保険の被保険者資格を取得した者が同月10日に退職した後、同月20日に再就職し、再び被保険者の資格を取得した場合には、後の被保険者資格に基づく保険料のみが徴収される。
- C 健康保険法第7条の34によると、全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない、とされている。
- D 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号（以下「被保険者等記号・番号等」という。）を利用する者として厚生労働省令で定める者は、当該健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
- E 70歳以上の被保険者であってその所得区分が現役並み所得者に該当するものに対しては、外来療養に係る高額療養費算定基準額は適用されず、70歳以上一部負担金等世帯合算額について、70歳未満の高額療養費と同じ高額療養費算定基準額が適用される。

A1-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 自殺未遂による傷病に関しては、精神疾患等に起因すると認められるものを除き、故意に給付事由を生じさせたものとして、療養の給付又は傷病手当金は**支給されません**。誤りです。なお、自殺による死亡に関して、埋葬料が支給されることについては、記述のとおりです（法116条、昭11.1.9保規394号、昭26.3.19保文発721号）。
テキスト P215
- B 保険料は、原則として被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの分が徴収されますが、本肢の場合、令和8年1月は前後の資格それぞれの保険料が徴収されます。後の被保険者資格に係る保険料のみ徴収されるものではありません。誤りです（法156条、昭19.6.6保発363号）。
テキスト P253、254
- C 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の**認可を受けなければなりません**。本肢は、「厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない」としているので、誤りです（法7条の34）。
テキスト P24
- D 「当該健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き」とあるのは、「**当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き**」です。なお、厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等を利用する者として厚生労働省令で定める者（「厚生労働大臣等」といいます）**以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き**、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならないとされています（法194条の2第1項）。
テキスト P294
- E 「70歳以上の高額療養費」に関する正しい記述です。現役並み所得者に対しては外来療養による個人単位の高額療養費制度は適用されず、外来の場合、入院の場合を問わず、「世帯単位の高額療養費」の高額療養費算定基準額を適用します。そして、「世帯単位の高額療養費」に係る高額療養費算定基準額は、70歳未満の場合と同額とされています（令42条）。
テキスト P194～196

所得区分		原則	多数回該当
現役並み 所得者Ⅲ	標準報酬月額 83万円以上	252,600円 + (医療費 - 842,000円) × 100分の1	140,100円
現役並み 所得者Ⅱ	標準報酬月額 53万円以上 83万円未満	167,400円 + (医療費 - 558,000円) × 100分の1	93,000円
現役並み 所得者Ⅰ	標準報酬月額 28万円以上 53万円未満	80,100円 + (医療費 - 267,000円) × 100分の1	44,400円
一般 所得者	標準報酬月額 28万円未満	57,600円	44,400円
低所得者Ⅱ		24,600円	—
低所得者Ⅰ		15,000円	—

健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に資格確認書の交付を申請しなければならないが、既に資格確認書の交付を受け、これを所持している場合においては、この限りでない。
- B 日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月前4か月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金が支給される。
- C 70歳未満の被保険者であって標準報酬月額が53万円以上83万円未満のものに係る高額療養費算定基準額は、次の計算式による額とされるが、その者について、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給された月数が3か月以上あるときは、93,000円に減額される。
$$\text{高額療養費算定基準額} = 167,400 \text{円} + (\text{医療費} - 558,000 \text{円}) \times 1\%$$
- D 日雇特例被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき又は介護保険第2号被保険者に該当することとなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。
- E 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として全国健康保険協会が決定する。

A 1-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「資格確認書」とあるのは、「**日雇特例被保険者手帳**」です。日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して5日以内に、厚生労働大臣に**日雇特例被保険者手帳**の交付を申請しなければなりません。なお、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるときは、この限りではありません。誤りです（法126条1項）。 テキスト P221
- B 日雇特例被保険者が出産育児一時金の支給を受けるための保険料納付要件は、本肢のとおりであり、出産の日の属する月の「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」保険料を納付していることではありません（法137条）。 テキスト P232
- C 「70歳未満で標準報酬月額が**53万円以上83万円未満**の被保険者に係る高額療養費算定基準額」に関する正しい記述です。なお、70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の被保険者に係る高額療養費算定基準額は、次の計算式による額となり、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給された月数が3か月以上あるときは、140,100円に減額されます（令41条1項、42条1項）。 テキスト P194
- 高額療養費算定基準額 = **252,600円** + (医療費 - **842,000円**) × 1%
- D 「日雇特例被保険者手帳の交換」に関する正しい記述です。なお、「介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出」又は「介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出」は、本肢の申請と同時に行うものとされています（則116条1項・3項）。 テキスト P221
- E 記述のとおりです。全国健康保険協会管掌健康保険に関する一般保険料率は、「**1000分の30**から**1000分の130**」までの範囲内で決定されます（法160条1項）。 テキスト P246

ポイント

支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。

択一式

2 章

国民年金法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
- イ 日本年金機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとし、厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
- ウ 令和8年3月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年3月31日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年4月30日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
- エ 老齢基礎年金及び付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、死亡以外の事由によって当該受給権が消滅することはない。
- オ 外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日の翌日とすることとされている。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A2-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 「国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた」とあるのは、「**著しくその均衡を失すると見込まれる**」です。平成16年改正において、国民年金の財政方式が有限均衡方式に見直されたことを受け、国民年金事業の財政について、長期的な財政の均衡を義務づけています（国民年金法（以下「法」とします）4条の2）。 テキスト P98

参考 国民年金法による年金の額は、**国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には**、変動後の諸事情に应ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければなりません。

- イ 「情報の提供」及び「厚生労働大臣と日本年金機構の密接な連携」に関する正しい記述です。日本年金機構は、厚生労働大臣に対し、被保険者の資格に関する事項、保険料の免除に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとされています。また、厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければなりません（法109条の12、109条の13）。 テキスト P23

- ウ 原則として、「被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月まで」を被保険者期間に算入しますが、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。したがって、この記述の場合、いずれも「3月」が1か月として被保険者期間に算入されるので、正しいです（法11条1項・2項）。 テキスト P54

- エ 「老齢基礎年金及び付加年金の失権」に関する正しい記述です。老齢基礎年金及び付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときに限り、消滅します（法29条、48条）。 テキスト P139、145

- オ 外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、この記述のとおり、原則として、出国の日の翌日とされています（平29.6.29年国発0629第4号）。 テキスト P41

参考 「外国人第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人（日本国籍を有しない者）で第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者として第1号被保険者となる者をいいます。

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A いわゆる学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないものとされた被保険者は、学生等でなくなったとき（その原因が卒業であるときを含む。）は、氏名、生年月日及び住所並びに個人番号又は基礎年金番号を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
- B 国民年金法施行規則第18条第1項によると、厚生労働大臣は、1年に1回以上、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされている。
- C 初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。
- D 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者であった者は、国民年金法第12条の2第1項の規定により、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- E 国民年金法による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

A2-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 学生納付特例の適用を受ける被保険者は、学生等でなくなったとき（その原因が卒業であるときを**除きます**）は、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりません。「その原因が卒業であるときを含む。」とあるのは、誤りです（則77条の9第1項）。 テキスト P221
- B 「1年に1回以上」とあるのは、「毎月」です。厚生労働大臣は、**毎月**、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うこととされています（則18条1項）。 テキスト P71
- C 障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法の規定による障害厚生年金について、その額が改定されたときは、そのときに事後重症による障害基礎年金の支給の請求があったものとみなされます。改めて請求する必要はないので、誤りです（法30条の2第4項）。 テキスト P151
- D 本肢の場合、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」は**必要ありません**。誤りです。第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければなりません、次のいずれかに該当するときは、届出は不要とされています（法12条の2第1項、則6条の2の2第1項）。
 ■ 第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなったとき
 ■ 第3号被保険者が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
 ■ 第3号被保険者が死亡したとき
- E 「年金額の改定」に関する正しい記述です。なお、本肢の規定は、年金額の実質改定について規定したものであり、実際の年金額の改定は、年度ごとに、「改定率の改定」を行うことにより行われ、満額の老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額です（法4条）。 テキスト P98

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 令和8年度における各月の分の保険料の額は、保険料改定率が1.054であることから、17,920円となっている。
- B 国民年金の給付を不正に受けた者があるときは、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができ、当該不正受給者には、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金（刑法に正条があるときは、刑法による。）が科せられる。
- C 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて8段階に定められている。
- D 厚生労働大臣は、個人番号利用事務を適切かつ円滑に処理するため、厚生年金保険法に規定する事業主及び共済組合等に対し、第3号被保険者に係る個人番号その他の事項について情報の提供を求めることができる。
- E 第3号被保険者の住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により、機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届出を行う必要はない。

A2-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 保険料に関する正しい記述です。令和8年度の保険料改定率は「1.054」であって、保険料の額は「17,920円」とされています（法87条3項、国民年金法による改定率の改定等に関する政令2条1項）。

テキスト P208、209

- B 記述のとおりです。偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、国民年金法において最も重い罰則である**3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金**に処せられます。なお、厚生労働大臣は、受給額に相当する金額の全部又は一部を当該不正受給をした者から徴収することができます（法23条、111条）。

テキスト P96、258

- C 「8段階」とあるのは、「**6段階**」です。死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて次表のとおり定められています。なお、この額に改定率を乗じることはありません（法52条の4第1項）。

テキスト P187

合算した月数	金額	合算した月数	金額
36月以上180月未満	120,000円	300月以上360月未満	220,000円
180月以上240月未満	145,000円	360月以上420月未満	270,000円
240月以上300月未満	170,000円	420月以上	320,000円

- D 「情報の提供の求め」に関する正しい記述です。なお、厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはなりません（則134条）。

テキスト P257

- E 第3号被保険者の住所変更の届出は、本肢のとおり、当該事実があった日から**14日**以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければなりません。なお、機構保存本人確認情報の提供を受けることができる第3号被保険者については、住所変更の届出の対象から除かれています（法12条5項、則8条2項）。

テキスト P60

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 被保険者又は被保険者であった者（老齢基礎年金の受給権を有する者を除く。）は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと料するときは、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
- B 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他国民年金法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、国税庁長官に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
- C 民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、いずれも死亡日とみなされた日において判断される。
- D 国民年金法の規定によると、地域型国民年金基金は、1,000人以上の加入員がなければ設立することができないのに対して、職能型国民年金基金は、3,000人以上の加入員がなければ設立することができないとされている。
- E 昭和41年4月1日生まれの第1号被保険者は、令和8年に60歳に達するが、その際、引き続き任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、令和8年3月までが被保険者期間に算入される。

A2-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 国民年金原簿の訂正の請求は、**老齢基礎年金の受給権者**であっても行うことができます。本肢は誤りです。なお、厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならないが、この方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、**社会保障審議会**に諮問しなければなりません（法14条の2第1項）。
テキスト P74

参考 被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合においては、未支給の年金の支給を請求することができる者等が訂正の請求をすることができます。

- B 「国税庁長官」とあるのは、「**財務大臣**」です。なお、財務大臣は、委任された権限を国税庁長官に委任するとされています（法109条の5第1項）。
テキスト P20

- C 失踪宣告が行われると、生死不明の状態が続き7年経過したとき、その者を死亡したとみなします。失踪宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に係る要件は、次表のとおり判断するので、本肢は誤りです（法18条の4、民法30条、31条）。
テキスト P84

判断する時点	行方不明となった日	死亡したとみなされる日
要件	● 被保険者資格 ● 保険料納付要件 ● 生計維持要件	● 身分関係 ● 年齢要件 ● 障害要件

- D 「国民年金基金の設立要件」に関する正しい記述です。地域型国民年金基金については、加入員が1,000人以上いなければ、設立することができず、職能型国民年金基金については、加入員が3,000人以上いなければ、設立することができません（法119条4項・5項）。
テキスト P264

- E 被保険者期間には、被保険者の資格を取得した日の属する月からその**資格を喪失した日の属する月の前月**までを算入します。本肢の生年月日の者の場合、60歳に達するのは「令和8年3月31日」であり、同日に第1号被保険者資格を喪失するため、被保険者期間に算入されるのは、「令和8年2月」までです。本肢は誤りです（法9条、11条1項）。
テキスト P48、54

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間については、20歳以上60歳未満の期間に限り、合算対象期間に算入される。
- B 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から当該額に減額率を乗じて得た額を減じた額であり、この減額率は、昭和37年4月2日以後に生まれた者については1000分の4に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの月数を乗じて得た率である。
- C 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付するものとされている。
- D 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給が停止されるが、配偶者は、いつでも、当該支給の停止の解除を申請することができる。
- E 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付（付加年金を除く。）の額を調整するものとし、政令で、調整期間の開始年度を定めるものとされている。

A2-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の者は、記述のとおり、「20歳以上**60歳未満**の期間」が合算対象期間に算入されます（昭60法附則8条5項）。
テキスト P117
- B 「65歳に達する日の属する月までの月数」とあるのは、「65歳に達する日の属する**月の前月**までの月数」です。なお、昭和16年4月2日から昭和37年4月1日までに生まれた者に係る減額率は、「**1000分の5**×繰上げ月数」によって計算され、昭和16年4月1日以前に生まれた者については、年齢に応じた定率の減額率が適用されます（法附則9条の2第4項、令12条1項、令3令附則2条2項）。
テキスト P129
- C 実施機関たる共済組合等は、本肢のとおり、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるために、基礎年金拠出金を**納付**することとされています。なお、厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるために、基礎年金拠出金を負担することとされています（法94条の2第2項）。
テキスト P244
- D 「遺族基礎年金の支給停止」に関する正しい記述です。なお、遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給が停止され、遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができます（法41条の2）。
テキスト P178
- E 記述のとおりです。なお、調整期間の開始年度は「平成17年度」と定められています（法16条の2第1項）。
テキスト P32

参考 調整期間が設けられた場合は、いわゆるマクロ経済スライドが行われます。

障害基礎年金に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給することとされている。
- イ 障害基礎年金は、その受給権者が労働者災害補償保険法による年金たる給付を受けることができるときであっても、その間、その支給は停止されない。
- ウ 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子（18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。）があるときは、当該配偶者又は子に係る加算額を加算した額とされる。
- エ 初診日が令和18年4月1日前にある傷病による障害について、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、初診日における当該障害に係る者の年齢によっては、保険料納付要件を満たしたとされることがある。
- オ 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、精神疾患と診断され継続して治療している現在23歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金の受給権が発生する。

- A （アとイ） B （アとエ） C （イとウ）
D （ウとオ） E （エとオ）

A2-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 「先発支給停止」に関する正しい記述です。期間を定めて支給停止されている障害基礎年金の受給権者に対して、さらに障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止します。そして、その間は、その者に、従前の障害を併合しない程度による障害基礎年金を支給することとされています（法32条1項）。
テキスト P159
- イ 障害基礎年金のうち**20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金**は、その受給権者が労働者災害補償保険法による年金たる給付を受けることができるときは支給停止されます。この記述は誤りです。なお、その他の障害基礎年金（20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金とみなされたものを除きます）については、同法の年金たる給付を受けることができるときであっても、それを理由として支給停止されることはありません（法36条1項、36条の2第1項）。
テキスト P166
- ウ 受給権者によって生計を維持しているその者の**①18歳**に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び**②20歳未満**であって障害等級（1級又は2級）に該当する障害の状態にある子があるときは、障害基礎年金の額に加算が行われますが、「65歳未満の配偶者」に係る加算はありません。誤りです（法33条の2第1項）。
テキスト P161
- エ 記述のとおりです。初診日が**令和18年4月1日前**にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たしたとされます。ただし、当該障害に係る者が、初診日において**65歳以上**であるときは、この特例は適用されません（法30条1項、昭60法附則20条1項）。
テキスト P150
- オ 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、その初診日において20歳未満であった者が、**①障害認定日以降に20歳に達したときは**、20歳に達した日において、**②障害認定日が20歳に達した日後であるときは**、その**障害認定日**において受給権が発生します。この記述では「継続して治療」とあることから、「20歳に達した日」には精神疾患は治っておらず、また、初診日から起算して1年6か月を経過していません。そのため、**②に該当し**、「20歳に達した日」には受給権は発生しません。誤りです（法30条の4第1項）。
テキスト P155

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- ア 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意又は重大な過失により死亡させた者には、支給しない。
- イ 死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するが、失踪宣告により死亡とみなされた場合には、当該死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金が支給される。
- ウ 寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、支給されない。
- エ 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が30月ある者の遺族に支給する死亡一時金の額は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じた額に8,500円を加算した額である。
- オ 20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得した場合において、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、その者に係る資格の取得の届出を要しないこととされている。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A2-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

ア 「故意又は重大な過失により」とあるのは、「**故意に**」です。遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を**故意に**死亡させた者には、支給しないこととされています。なお、被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を**故意に**死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しないこととされています（法71条1項）。
テキスト P196

イ 「死亡一時金の時効」に関する正しい記述です。失踪宣告により死亡とみなされた場合の消滅時効の起算日は、死亡とみなされた日（原則失踪の7年後）の翌日とされていますが、死亡一時金については、この記述のとおり取り扱われます。なお、年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します（法102条4項、平26.3.27年管管発0327第2号）。
テキスト P253

ウ 死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者であったことがあるというだけでは、寡婦年金の支給が制限されるとは限りません。寡婦年金の支給を受けることができないのは、老齢基礎年金又は障害基礎年金の**支給を受けたことがあるとき**です。本肢は誤りです（法49条1項）。
テキスト P182

エ 死亡一時金の額に8,500円が加算されるのは、付加保険料に係る保険料納付済期間が**3年以上**ある者が死亡した場合です。「付加保険料に係る保険料納付済期間が30月」では3年に満たないので、誤りです（法52条の4）。
テキスト P187

オ 第1号被保険者は、その資格の取得について、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって届け出なければなりません。20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合には、記述のとおり、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることにより当該者が20歳に達した事実を確認できるときは、当該第1号被保険者の資格取得の届出は不要とされています（法12条1項、則1条の4第1項）。
テキスト P56

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより、受給権者に対し、当該受給権者の保険料納付の実績及び給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するのは、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるためである。
- B 平成28年7月から令和17年6月までの期間に限り、50歳に達する日の属する月までの被保険者期間（30歳に達した日の属する月以後の期間に限る。）がある第1号被保険者について、申請により保険料の全額が免除される「国民年金の保険料の免除の特例」が設けられているが、この特例の適用を受けることができるのは、本人及びその配偶者のいずれもが所定の要件を満たしている場合に限られる。
- C 国民年金基金は、解散したときは、解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務を除き、当該国民年金基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。
- D 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者若しくは被保険者であった者の氏名及び住所、個人番号、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、官公署に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることができるが、健康保険又は国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であった者の氏名及び住所、個人番号、資格の取得及び喪失の年月日、保険料若しくは掛金の納付状況その他の事項につき、健康保険組合又は国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めることはできない。
- E 被保険者（第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。）は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。市町村長は、当該届出を受理したとき（氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。）は、厚生労働省令の定めるところにより、政府にこれを報告しなければならない。

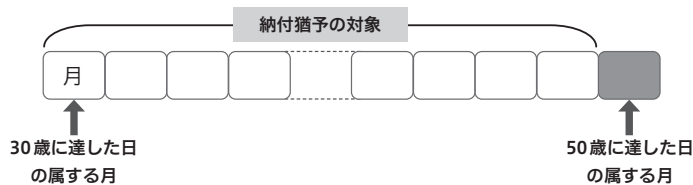
A2-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「受給権者」とあるのは「**被保険者**」、「給付」とあるのは「**将来の給付**」です。厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解の増進と信頼の向上を目的として、**被保険者**に対して、当該被保険者の保険料納付の実績及び**将来の給付**に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされています（法14条の5）。テキスト P75

- B 「納付猶予」に関する記述ですが、平成28年7月から令和17年6月までの期間に限り適用される納付猶予は、30歳以上50歳未満の者を対象としています。この50歳未満というのは、「50歳に達する日の属する月の**前月**まで」をいいます。この記述では、「50歳に達する日の属する月まで」とあるので、誤りです（平26法附則14条1項）。テキスト P222

参考 第1号被保険者に配偶者がある場合には、第1号被保険者本人だけではなく、その配偶者も所定の要件を満たしていなければ、「納付猶予」の適用を受けることができません。



- C 国民年金基金は、解散したときは、当該国民年金基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れます。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りではありません。正しいです（法136条）。テキスト P273

- D 「健康保険組合又は国民健康保険組合に対し必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求めることはできない」とありますが、健康保険組合又は国民健康保険組合に対しても、必要な書類の閲覧もしくは資料の提供を求めることができます。誤りです。なお、必要な書類の閲覧や資料の提供の求めは、国民年金事務組合、国民年金基金、国民年金基金連合会、独立行政法人農業者年金基金又は共済組合等に対しても行うことができます（法108条1項）。テキスト P256

参考 厚生労働大臣は、被保険者の資格又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関もしくは被保険者もしくは被保険者であった者の配偶者もしくは世帯主その他の関係人に報告を求めることができます。

- E 「政府」とあるのは、「**厚生労働大臣**」です。なお、本肢の報告は、所定の事項を記載した書類等を、当該届出を受理した日から14日以内に、日本年金機構に送付することによって行うこととされています（法12条1項・4項）。テキスト P56、58

国民年金基金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 国民年金基金は、国民年金基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、年金額の計算の基礎となる各月につき、掛金を徴収するが、その額は、原則として1か月につき68,000円を超えてはならないものとされている。
- B 地域型国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の地域型国民年金基金と吸収合併をすることができるが、この場合、当該地域型国民年金基金は、吸収合併契約について代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。
- C 国民年金基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができるが、当該委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。
- D 任意加入被保険者のうち、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、国民年金基金に加入することができない。
- E 国民年金基金は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、国民年金基金の加入員の資格を喪失した者（当該加入員の資格を喪失した日において当該国民年金基金が支給する年金の受給権を有する者を含む。）であって、当該国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者をいう。

A2-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「掛金」に関する正しい記述です。掛金の額は、政令の定めるところによりその額が計算されるものでなければならず、各月の掛金の上限額は、原則として **68,000 円** です（法134条、基金令34条）。

テキスト P271

ポイント 保険料免除期間の全部（直近10年以内の分）につき追納を行った加入員の掛金の額は、保険料が免除されていたために国民年金基金に加入できなかった期間に相当する期間（60か月を限度とします）に限り、1か月につき102,000円以下とすることができます。

- B 記述のとおりです。地域型国民年金基金は、**厚生労働大臣の認可**を受けて、他の地域型国民年金基金と吸収合併をすることができます。なお、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、することができません（法137条の3第1項、137条の3の3）。

テキスト P274

参考 「吸収合併」とは、国民年金基金が他の国民年金基金とする合併であって、合併により消滅する国民年金基金の権利義務の全部を合併後存続する国民年金基金に承継させるものをいいます。

- C 「国民年金基金の業務委託」に関する正しい記述です。なお、銀行その他の政令で定める金融機関は、委託業務のうち加入員となることの申出の受理に関する業務に限り、受託することができます（法128条5項）。

テキスト P270

- D 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの（国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除きます）は、任意加入被保険者となることができますが、この者は国民年金基金に**加入することはできません**。本肢は正しいです（法附則5条11項）。

テキスト P263

ポイント 任意加入被保険者のうち国民年金基金に加入することができる者は、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」又は「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」に限られます。

- E 「国民年金基金が支給する年金の受給権を有する者を含む」とあるのは、「国民年金基金が支給する年金の受給権を有する者を**除く**」です。国民年金基金が支給する年金の受給権を有する者は、中途脱退者とはされません。なお、国民年金基金に係る中途脱退者とは、国民年金基金の加入員期間が**15年**に満たない者をいいます（法137条の4、137条の17第1項、基金令45条1項）。 テキスト P275、276

国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に
関し、被保険者に対し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者若
しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その
他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができるが、この
規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求
の有無にかかわらず、これを提示しなければならない。
- B 調整期間中の老齢基礎年金の額の改定は、いわゆる新規裁定者については、名目賃金変動
率並びに調整率及び前年度の特別調整率を基準として改定率を改定することにより行うこ
とを原則としている。
- C 厚生労働大臣は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の
向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとし、当該運用の全部又は一部を
日本年金機構に行わせることができる。
- D 厚生労働大臣及び日本年金機構以外の者は、基礎年金番号の利用が特に必要な場合として
厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基
礎年金番号を告知することを求めてはならない。
- E 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、第1号被保険者が第2号被保険
者又は第3号被保険者となった場合、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未經
過期間に係るものを還付することとされているが、口座振替による納付の規定による承認
に係る預金口座又は貯金口座又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金
口座の登録等に関する法律に規定する預貯金口座のいずれかにおいて受けることを希望す
る旨の申出をしていたときは、当該者が当該請求をしたものとみなして、還付が行われる
こととされている。

A2-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の**請求があるときは**、これを提示しなければなりません。「関係人の請求の有無にかかわらず」提示しなければならないものではないので、誤りです（法106条）。 テキスト P255
- B 「名目賃金変動率」とあるのは、「**名目手取り賃金変動率**」です。新規裁定者に係る調整期間における改定率の改定については、**名目手取り賃金変動率**に、**調整率**に当該年度の前年度の**特別調整率**を乗じて得た率を乗じて得た率（当該率が1を下回るときは、1。「**算出率**」といいます）を基準とします（法27条の4第1項）。 テキスト P101
- C 「厚生労働大臣」とあるのは、「**政府**」です。なお、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、「教育及び広報を行うこと」等の事業を行うことができ、これらの事業の全部又は一部についても日本年金機構に行わせることができます（法74条2項・3項）。 テキスト P200
- D 本肢のような規定はありません。誤りです。なお、厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはなりません（法108条の4、令11条の6の2）。 テキスト P257
- E 「前納保険料の還付」に関する正しい記述です。なお、口座振替による納付の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に規定する預貯金口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができます（令9条1項・3項）。 テキスト P232

択一式

3章

厚生年金保険法

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
- イ 保険事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者がその支給事由たる事故について損害賠償を受けたとき、保険給付と調整されるべき損害賠償額は、受給権者の受けた損害賠償の総額ではなく、当該損害賠償額のうち生活補償費に相当する額に限られるものであって、慰謝料、医療費、葬祭費等は調整の対象とはならない。
- ウ 厚生労働大臣は、納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、当該納付義務者の書面による同意を得て、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
- エ 第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち1つが船舶であるときは、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額負担及び当該保険料の納付義務を負い、船舶所有者以外の事業主は、保険料（賞与に係る保険料を含む。）の負担及び納付義務を負わない。
- オ 厚生年金保険法第2条の3において、厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに年金たる保険給付の額の改定の措置が講ぜられなければならない、と規定されている。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A3-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 「年金額の改定」に関する正しい記述です。なお、年金額の算定に用いる再評価率については、毎年度、物価変動率に実質賃金変動率及び可処分所得割合変化率を乗じて得た率（「名目手取り賃金変動率」といいます）を基準として改定されます（厚生年金保険法（以下「法」とします）2条の2）。
テキスト P88
- イ 「損害賠償請求権」に関する正しい記述です。保険給付との調整の対象となるのは生活補償部分であり、慰謝料、医療費、葬祭費等は調整の対象とはされません（法40条2項、令6.6.3年管管発0603第1号）。
テキスト P86
- ウ 繰上充当の取扱いを行うに当たっては、納付義務者の書面による同意は必要とされていません。誤りです。なお、納期を繰り上げて納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に「通知」しなければなりません（法83条2項）。
テキスト P248
- エ 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合は、各事業所ごとに、定時決定等により算定した額に基づき、各事業主が按分して保険料を負担し納付する義務を負いますが、船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合は、記述のとおり、船舶所有者のみが保険料を負担し、納付する義務を負います（法82条3項、令4条4項）。
テキスト P247
- オ 「年金たる保険給付の額の改定の措置」とあるのは、「**所要の措置**」です。厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失うと見込まれる場合には、速やかに**所要の措置**が講ぜられなければならないとされています（法2条の3）。
テキスト P22

被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、厚生労働大臣による資格の喪失の認可を受けたためにその資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。
- B 適用事業所以外の事業所で臨時に使用される70歳未満の者（船舶所有者に使用される船員を除く。）であって日々雇い入れられる者は、その者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。
- C 高齢任意加入被保険者に係る保険料（初めて納付すべき保険料を除く。）が滞納となり、督促状の指定の期限までにその保険料が納付されないときは、その保険料の納期限の属する月の前月の末日に、当該被保険者の資格を喪失する。
- D 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別に変更があった場合には、厚生年金保険法第13条に規定する資格取得の時期、同法第14条に規定する資格喪失の時期の規定は、被保険者の種別ごとに適用することとされている。
- E 第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者の資格の取得は、その者が適用事業所に使用される場合又は適用事業所以外の事業所に使用される場合のいずれにおいても、厚生労働大臣の確認を要しない。

A3-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 本肢の場合は、資格喪失届を提出する必要はありません。正しいです（法附則4条の5第2項、則22条1項）。 テキスト P41、265

ポイント

次のいずれかに該当するときは、資格喪失届の提出は必要ありません。

- ① 任意単独被保険者が厚生労働大臣による資格の喪失の認可を受けたとき
- ② 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が
 - ・実施機関へ申し出て資格を喪失したとき
 - ・老齢厚生年金等の受給権を取得したことにより資格を喪失したとき
 - ・保険料（初めて納付すべき保険料を除きます）を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないことにより資格を喪失したとき
- ③ 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が
 - ・厚生労働大臣による資格の喪失の認可を受けたとき
 - ・老齢厚生年金等の受給権を取得したことにより資格を喪失したとき
- ④ 70歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき

- B 臨時に使用される者（船舶所有者に使用される船員を除きます）で、日々雇い入れられる者は、原則として適用除外とされますが、**1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には**、被保険者となり得ます。本肢の者は適用事業所以外の事業所に使用されるので、記述のとおり、事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けることにより、**任意単独被保険者**となることが出来ます（法10条、12条）。 テキスト P32、36

- C 保険料の滞納により被保険者の資格を喪失するのは、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のうち、**被保険者本人が保険料の納付義務を負うもの**に限ります。第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る事業主が保険料の半額負担及び納付に同意し、その義務を負っている場合は、当該事業主が保険料を滞納したことにより、被保険者の資格を喪失することはありません。本肢は一律に資格を喪失する記述となっているので、誤りです（法附則4条の3第6項）。 テキスト P41

- D 「被保険者の種別の変更に係る資格の得喪」に関する正しい記述です。なお、被保険者の種別とは、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいいます（法15条）。 テキスト P41

- E 記述のとおりです。高齢任意加入被保険者の資格の取得については、実施機関への申出（適用事業所に使用される場合）又は厚生労働大臣の認可（適用事業所以外の事業所に使用される場合）を要件としているため、別途資格の確認は必要とされません（法18条1項、附則4条の5第1項、令6条1項）。 テキスト P42

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
- B 障害厚生年金の受給権者（同一の事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。）は、その障害の程度が増進したときは、その年齢にかかわらず、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる当該障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
- C 報酬又は賞与の全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、地方の時価によって厚生労働大臣が定めるとされており、本社及び支店等を併せて1つの適用事業所とされている適用事業所において、支店等に勤務する被保険者については、当該支店の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用される。
- D 旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を有する場合、当該受給権者が65歳以上の場合に限り、遺族厚生年金と老齢年金又は通算老齢年金の額の2分の1相当部分とを併給することができる。
- E 遺族厚生年金は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。

A3-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、脱退一時金の額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなされ、合算対象期間となることはありません（法附則29条5項）。
テキスト P206
- B 「障害厚生年金の額の改定」に関する正しい記述です。なお、同一の支給事由に基づく国民年金の**障害基礎年金の受給権を有しない者は、65歳以後**において、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の**請求を行うことはできません**（法52条2項・7項）。
テキスト P170
- C 「現物給与の価額の適用」に関する正しい記述です。現物給与の価額の適用に当たっては、**被保険者の勤務地**（被保険者が常時勤務する場所）が所在する都道府県の現物給与の価額を適用します（法25条、平25.2.4保保発0204第1号・年管管発0204第1号）。
テキスト P55
- D 旧法の年金との調整は、原則として新法による年金たる保険給付の調整と同様に行われますが、本肢の場合には、記述のとおり、「遺族厚生年金＋老齢年金又は通算老齢年金× $1/2$ 」の併給が認められます（昭60法附則56条6項）。
テキスト P84

旧 法	新 法	併給の可否
旧厚生年金保険法の遺族年金	老齢基礎年金	○
旧国民年金法の老齢年金	遺族厚生年金	○
旧厚生年金保険法の老齢年金× $1/2$	遺族厚生年金	○
旧厚生年金保険法の通算老齢年金× $1/2$	遺族厚生年金	○

- E 遺族厚生年金と老齢厚生年金との調整が行われるのは、**65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合に限られます**。誤りです（法64条の2）。
テキスト P189
- 参考** 遺族厚生年金の受給権者が被保険者であることにより在職老齢年金の規定が適用される場合、在職老齢年金の仕組みによる支給調整が行われないとした場合の老齢厚生年金の額に基づき、遺族厚生年金の支給停止が行われます。

老齢厚生年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 繰上げ支給の老齢厚生年金の請求をした受給権者が毎年9月1日（以下「基準日」という。）において被保険者である場合の当該老齢厚生年金について、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、額の改定が行われることはない。
- イ 特別支給の老齢厚生年金（基本月額200,000円）を受給する被保険者について、令和8年6月における標準報酬月額が410,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、在職老齢年金の支給停止後の年金月額は190,000円（加給年金額を除く。）となる
- ウ 老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間（第3種被保険者である被保険者期間はない。）の月数が150の場合には、当該老齢厚生年金の額に加給年金額は加算されることはない。
- エ 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
- オ 老齢厚生年金に係る経過的加算の額の算定に当たり、老齢基礎年金相当部分の額を計算するときは、厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間を用いるが、計算の基礎とする被保険者期間の月数には生年月日に応じた上限が設けられている。

- A 一つ
- B 二つ
- C 三つ
- D 四つ
- E 五つ

A3-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、**65歳に達しているもの**については、**在職定時改定の規定が適用され**、基準日に被保険者の資格を取得した場合を除き、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。一律に在職定時改定の規定の適用が排除されるのではないので、本肢は誤りです（法43条2項、附則15条の2）。
テキスト P100、144

ポイント 受給権者が毎年9月1日（「基準日」といいます）において被保険者である場合（基準日に被保険者の資格を取得した場合を除きます）の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定します（「在職定時改定」といいます）。

- イ 支給停止後の年金月額は、「190,000円」ではなく、「195,000円」です。この記述の場合、総報酬月額相当額は46万円（41万円＋60万円÷12）、基本月額は20万円で、支給停止となる月額は、「（総報酬月額相当額＋基本月額－**65万円**）×1／2」により計算するので、「（46万円＋20万円－**65万円**）×2分の1＝5,000円」です。したがって、支給停止後の年金月額は、加給年金額を除き、「20万円－5,000円＝195,000円」となります（法附則11条1項、国民年金法による改定率の改定等に関する政令3条）。
テキスト P146

- ウ 記述のとおりです。被保険者期間の月数が240に満たないときは、加給年金額が加算されません。なお、被保険者期間の月数が240未満の場合であっても、**中高齢の期間短縮措置**に該当する場合には加給年金額が加算されますが、中高齢の期間短縮措置に該当するには、少なくとも被保険者期間が15年（180月）は必要であり、この記述の場合、これに該当し得ません（法44条1項、昭60法附則61条1項）。
テキスト P107、（国民年金法）P171

- エ 老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後生まれの者であるときは、配偶者の加給年金額に、その**受給権者の生年月日**に応じた特別加算が行われます。「配偶者の生年月日」に応じて加算されるわけではないので、誤りです（昭60法附則60条2項）。
テキスト P110

- オ 経過的加算の額の算定において、「特別支給の老齢厚生年金の定額部分」に相当する部分の計算をするとき（次の計算式①）の被保険者期間の月数については、生年月日に応じた上限が設けられています。しかし、「老齢基礎年金相当部分の額」に係る計算をするとき（次の計算式②）は、そのような規定は設けられていないので、誤りです。なお、経過的加算の額は、次の計算式①による額から計算式②による額を控除した額とされます（昭60法附則59条2項）。
テキスト P106

① $1,628円 \times 改定率（\times 政令で定める率） \times 被保険者期間の月数$

昭和36年4月以後における20歳以上60歳未満の
厚生年金保険の被保険者期間の月数

② $780,900円 \times 改定率 \times \frac{\text{加入可能年数} \times 12}{\text{加入可能年数} \times 12}$

障害厚生年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額及び老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者の年齢にかかわらず、新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定される。
- B 障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。
- C 障害厚生年金の受給権者が毎年9月1日（以下「基準日」という。）において被保険者である場合（基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。）の当該障害厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
- D 障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則に規定する当該障害基礎年金の障害不該当の届出を行ったときは、厚生年金保険法施行規則第48条第1項の定める障害厚生年金の障害不該当の届出を行ったものとみなされる。
- E 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給されない。

A3-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額と老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、本肢のとおり、受給権者の年齢にかかわらず、新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定されます（法44条2項、50条の2第2項）。テキスト P109、110、168
- B 国民年金法の「その他障害との併合」の規定により障害基礎年金について額の改定が行われた場合、当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金も、当該障害基礎年金の障害等級にあわせて額の改定が行われます。本肢は正しいです（法52条の2第2項）。テキスト P172
- C 障害厚生年金は、**老齢厚生年金**とは異なり、**在職定時改定の仕組みはありません**。本肢は誤りです。なお、障害厚生年金の額は、障害厚生年金の支給事由となった障害に係る**障害認定日の属する月以前**における被保険者であった期間を、その計算の基礎とします（法51条）。テキスト P166
- D 障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければなりません。障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が当該障害基礎年金の障害不該当の届出を行ったときは、本肢のとおり、障害厚生年金の障害不該当の届出を行ったものとみなされます（則48条2項）。テキスト P271
- E 記述のとおりです。障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給されません。本肢の「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者」は、③に該当するため、障害手当金は支給されません（法56条）。テキスト P176～177
- ① 厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者（最後に障害等級に該当する程度の障害の状態（「障害状態」といいます）に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者（現に障害状態に該当しない者に限ります）を除きます）
 - ② 国民年金法による年金たる給付の受給権者（最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者（現に障害状態に該当しない者に限ります）その他の政令で定める者を除きます）
 - ③ 当該傷病について、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働基準法による障害補償、**労働者災害補償保険法による障害補償給付・複数事業労働者障害給付・障害給付、船員保険法による障害を支給事由とする給付等**を受ける権利を有する者

厚生年金保険法の雑則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
- B 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は厚生年金保険法第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
- C 日本年金機構は、受給権者に関する調査の規定による命令及び質問、診断の規定による命令及び診断又は立入検査等の規定による命令並びに質問及び検査に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、実施機関の承認を受けなければならない。
- D 実施機関（厚生労働大臣を除く。以下本肢において同じ。）は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
- E 厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、銀行、信託会社その他の機関に対し、第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であると認められる者の収入の状況その他の事項につき、報告を求めることができる。

A3-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「戸籍事項の無料証明」に関する正しい記述です。**市町村長**は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、**無料**で証明を行うことができます（法95条）。 テキスト P278
- B 記述のとおりです。なお、当該規定に基づいて、診断を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなりません（法97条1項）。 テキスト P278
- C 日本年金機構は、受給権者に関する調査の規定による命令及び質問、診断の規定による命令及び診断又は立入検査等の規定による命令並びに質問及び検査に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、**厚生労働大臣の認可**を受けなければなりません。「実施機関の承認」ではないので、誤りです（法100条の8第1項）。 テキスト P17
- D 記述のとおりです。なお、当該規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができます（法100条の3第3項）。 テキスト P281
- E 厚生労働大臣は、本肢のとおり、第1号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、**銀行、信託会社**その他の機関に対し、第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であると認められる者の**収入の状況**その他の事項につき、報告を求めることができます（法100条の2第6項）。 テキスト P280

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、この問において「3号分割」とは、厚生年金保険法第78条の14の規定による標準報酬の改定及び決定をいい、「合意分割」とは、同法第78条の2の規定による標準報酬の改定又は決定をいう。

- A 老齢厚生年金の受給権者について、3号分割が行われ、標準報酬が改定又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、標準報酬の改定及び決定を行った日の属する月の翌月から、実施機関が年金の額を改定する。
- B 3号分割標準報酬改定請求を行うことができるのは、特定被保険者の被扶養配偶者のみであり、特定被保険者がその被扶養配偶者の同意を得たとしても、特定被保険者は3号分割標準報酬改定請求を行うことはできない。
- C 特定被保険者又は被扶養配偶者が離婚等をした場合において、3号分割による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を合意分割による対象期間として、合意分割による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、原則として同時に3号分割による請求があったものとみなす。
- D 合意分割により標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。
- E 被扶養配偶者みなし被保険者期間は、国民年金法に規定する第3号被保険者としての被保険者期間として老齢厚生年金の受給資格期間に算入される。

A3-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「実施機関が標準報酬の改定及び決定を行った日の属する月の翌月から」とあるのは、「**3号分割標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から**」です。なお、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について、標準報酬の改定又は決定が行われたときは、改定又は決定後の標準報酬を障害厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、**3号分割標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から**、年金の額が改定されます（法78条の18第1項）。
テキスト P231
- B 3号分割標準報酬改定請求は、本肢のとおり、**被扶養配偶者**に限り行うことができます。特定被保険者は行うことはできません。なお、被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をするに当たり、標準報酬の改定又は決定の請求をすることについて、特定被保険者と合意をする必要はありません（法78条の14第1項）。
テキスト P227
- C 記述のとおりです。本肢の場合、標準報酬について、まず、3号分割の規定による改定及び決定を行い、その後に合意分割の規定による改定及び決定を行います。なお、当該請求をした日において、当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、3号分割による請求があったとはみなされません（法78条の20第1項）。
テキスト P233
- D 合意分割によって標準報酬の改定又は決定がなされたとしても、第2号改定者が受給資格期間を満たし、かつ、支給開始年齢に達するまでは、老齢厚生年金は支給されません。また、標準報酬の改定又は決定がなされた後、第1号改定者が死亡した場合であっても、第2号改定者の老齢厚生年金の額に何ら影響を与えることはありません。本肢は正しいです（法42条、78条の2ほか）。
テキスト P96、221ほか
- E 記述のとおりです。被扶養配偶者みなし被保険者期間は、国民年金の第3号被保険者としての被保険者期間として受給資格期間に算入されるので、さらに、被扶養配偶者みなし被保険者期間として算入されることはありません（法42条、附則17条の12ほか）。
テキスト P232

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣による保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができないこととされている。
- B 受給権者が、正当な理由がなく、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、同法第78条第1項の規定により、それが第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付であっても、その支払を一時差し止めることができる。
- C 事業主（船舶所有者を除く。）は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主（船舶所有者を除く。）がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするとき及び代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。
- D 再評価率については、毎年度、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定することとされているが、名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率の改定については、物価変動率を基準とすることとされている。
- E 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

A3-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 厚生労働大臣による保険料に関する処分については、不服申立ての前置は設けられていません。つまり、審査請求に係る社会保険審査会の裁決を経ることなく取消しの訴えを提起することができます。誤りです（法91条の3）。
テキスト P262
- B 受給権者が、正当な理由なく、「届出等（法98条）」の規定により厚生労働大臣への届出等が義務づけられている所定の届書等を提出しないときは、法78条1項の規定により、その保険給付の支払を一時差し止めることができますが、この規定は、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付には適用されません。したがって、本肢の場合、第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の支払を一時差し止めることはできないので、誤りです（法78条）。
テキスト P212
- C 「代理人選任の届出」に関する正しい記述です。事業主（船舶所有者を除きます）は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主（船舶所有者を除きます）がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならず、これを解任したときも、同様とされています（則29条1項）。
テキスト P273
- D 再評価率の改定について、「名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合」であっても、**名目手取り賃金変動率**を基準として改定するものとされています。「物価変動率を基準とする」ではありません。本肢は誤りです（法43条の2）。
テキスト P88
- E 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、**その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り**、その申出を承認することができます。「その納付が確実と認められるときに限り」ではないので、誤りです（法83条の2）。
テキスト P248

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならないが、当該方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
- B 被保険者である老齢厚生年金の受給権者が令和8年3月31日に適用事業所に使用されなくなった場合において、退職時改定の要件に該当するときは、同年5月から、当該年金の額が改定される。
- C 保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされている。
- D 厚生年金保険法施行規則第12条の2第2項によると、被保険者に対する情報の提供の規定による通知（厚生労働大臣が行うものに限る。）が行われる被保険者が35歳、45歳及び55歳に達する日の属する年度における当該通知は、当該被保険者に係る同条第1項各号に掲げる事項（最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。）のほか、所定の事項を記載した書面によって行うものとされている。
- E 保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅することとされているが、当該権利の時効については、会計法第31条の規定が適用されない。

A3-9

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「訂正に関する方針」に関する正しい記述です（法28条の3）。

テキスト P50

参考

第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。

- B 「5月」とあるのは、「4月」です。被保険者である受給権者が適用事業所に使用されなくなった（退職した）ことにより被保険者の資格を喪失した場合、当該適用事業所に使用されなくなった日（退職した日）から起算して1か月を経過した日の属する月から、退職時改定による年金額の改定が行われます（法43条3項）。

テキスト P101

- C 保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法31条の規定を適用しないこととされており、裁定庁が時効の援用をしない限り時効は完成せず、時効の利益を放棄して給付を行うことが可能です。本肢は誤りです（法92条5項）。

テキスト P277

ポイント

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされています。

- D 「55歳」とあるのは、「59歳」です。実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされています。このうち、厚生労働大臣が行うものに係る通知事項は、被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額等ですが、被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度においては、より詳しい情報が通知されることとされています（則12条の2）。

テキスト P51

- E 「保険給付の返還を受ける権利について会計法第31条の規定が適用されない」という規定はありません。厚生年金保険法においては、保険給付の返還を受ける権利権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとされています。本肢は誤りです。なお、保険給付の返還を受ける権利は、これを行行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅します（法92条1項・2項）。

テキスト P277

厚生年金保険法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

- ア 厚生年金保険法において、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、行わないとされているが、厚生年金保険原簿の訂正の請求があった後、保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合には、当該期間に関する保険給付が行われる。
- イ 第1号厚生年金被保険者（船員被保険者を除く。）の資格取得の届出は、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとされているが、雇用保険法施行規則に規定する被保険者となったことの届出との統一様式により届書を提出する場合であって、所轄公共職業安定所長を経由して提出する場合に限り、直接日本年金機構に提出しなくても差し支えないものとされている。
- ウ 令和8年度に老齢厚生年金の受給権者に支払うべき当該年金の額を6で除して得た額が121,034.5円となる場合において各支払期月に支払われる額は、4月、6月、8月、10月及び12月においては121,034円、翌年2月においては121,037円となる。なお、令和8年3月には年金の支払いはなく、令和8年度中に年金額の改定は行われていないものとする。
- エ 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その者について加算が行われている配偶者が、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金の支給を受けることができるが、その全額につき支給が停止されているときは、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給は停止されない。
- オ 被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、妻が同一支給事由による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、妻に遺族厚生年金が支給され、子に遺族基礎年金が支給される。

- A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)
D (ウとオ) E (エとオ)

A3-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は、原則として行われませんが、厚生年金保険原簿の訂正の請求があった後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅した場合は、記述のとおり、**保険給付が行われます**。なお、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得についての届出や確認の請求があった後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときも、保険給付が行われます（法75条）。

テキスト P211

- イ 「所轄公共職業安定所長を経由して提出する場合に限り」とありますが、被保険者の資格取得の届出（日本年金機構に提出する厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届）について、雇用保険法施行規則に規定する被保険者となったことの届出との統一様式により届書を提出するときは、所轄**労働基準監督署長**又は所轄**公共職業安定所長**を経由して提出することができます。經由することができるのは、所轄公共職業安定所長に限られないので、誤りです（法27条、則15条1項・2項）。

テキスト P264

- ウ 記述のとおりです。年金の支払期月ごとの支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされていますが、毎年3月から翌年2月までの間においてこの規定により切り捨てた金額の合計額（1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）については、これを当該**2月**の支払期月の年金額に加算します（法36条の2）。

テキスト P77

- エ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が老齢厚生年金（年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が**240**以上（中高齢の期間短縮措置に該当するときはその期間以上）であるもの）に限ります）の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額の支給が停止されます。当該老齢厚生年金が、その全額につき支給を停止されているときであっても、**配偶者加給年金額の支給は停止されます**。本肢は誤りです（法46条6項、令3条の7）。

テキスト P111

ポイント 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもののうち障害を支給事由とする給付の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者に係る加給年金額の支給を停止しますが、当該**障害**を支給事由とする年金たる給付について、**その全額につき支給が停止されているときは、加給年金額の支給は停止されません**。

- オ 配偶者と子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、配偶者が同一支給事由による遺族基礎年金の受給権を取得しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、**子に遺族厚生年金を支給し、配偶者に対する遺族厚生年金は支給が停止**されます。本肢の場合、遺族厚生年金は妻に支給されるのではなく、子に支給されるので、誤りです（法66条2項）。

テキスト P198

参考 子に対する遺族厚生年金が所在不明により支給停止されている場合は、配偶者に遺族厚生年金が支給されます。

択一式

4 章

社会保険に関する一般常識

社会保険労務士 スピード合格講座 過去問講座
2026年度試験対策 予想問題集【社会保険編】

国民健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によって被保険者に関する医療保険各法との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後であっても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
- B 国は、都道府県等が行う国民健康保険の財政の安定化を図るため、政令の定めるところにより、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、一定の額の合算額の100分の20を負担するものとされている。
- C 市町村は、政令で定めるところにより、一般会計から、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者について条例で定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額を当該市町村の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない、国は、政令で定めるところにより、この繰入金の2分の1に相当する額を負担することとされている。
- D 国民健康保険事業の運営に関する事項（国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、同法第75条の7第1項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第82条の2第1項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に国民健康保険事業の運営に関する協議会が置かれている。
- E 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針を定めるものとされている。

A4-1

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができませんが、本肢の場合、記述のとおり、最初の保険料の納期の翌日から起算して**2年を経過した日以後**であっても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まで、保険料の額を**減少させる賦課決定**をすることができます（国民健康保険法110条の2第2項）。 テキスト P60

参考 医療保険各法とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいいます。

- B 「100分の20」とあるのは、「**100分の32**」です。なお、国は、本肢の負担のほか、都道府県に対し、被保険者に係る全ての医療に関する給付に要する費用の額に対する高額な医療に関する給付に要する費用の割合等を勘案して、国民健康保険の財政に与える影響が著しい医療に関する給付として政令で定めるところにより算定する額以上の医療に関する給付に要する費用の合計額（「高額医療費負担対象額」といいます）の**4分の1**に相当する額を負担します（国民健康保険法70条1項）。

テキスト P46

- C 「未就学児に係る保険料（税）の減額に係る市町村の特別会計への繰入れ等」に関する正しい記述です。なお、**都道府県**は、政令で定めるところにより、本肢の規定による繰入金の**4分の1**に相当する額を負担します（国民健康保険法72条の3の2第1項・2項）。

テキスト P48

- D 国民健康保険事業の運営に関する協議会は、都道府県及び市町村に置かれており、都道府県に置かれる協議会は、本肢の事項を審議します。正しいです。なお、市町村に置かれる協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項のうち市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項を審議します（国民健康保険法11条1項）。

テキスト P31

- E **都道府県**は、都道府県等が行う国民健康保険の**安定的な財政運営**並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の**広域的及び効率的な運営の推進**を図るため、本肢のとおり、おおむね**6年**ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針（「**都道府県国民健康保険運営方針**」といいます）を定めるものとされています（国民健康保険法82条の2第1項）。

テキスト P57

参考 都道府県は、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県内の市町村の意見を聴かなければならず、都道府県国民健康保険運営方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとされています。

高齢者の医療の確保に関する法律（以下本問において「高齢者医療確保法」とする。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 後期高齢者医療の被保険者が療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとされているが、厚生労働省令で定める方法の1つとして、資格確認書を提出する方法が掲げられている。
- B 高齢者医療確保法によれば、国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、同法の目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進する責務を負っている。
- C 社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療確保法第139条第1項第3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児関係事務費拠出金を徴収することとされている。
- D 後期高齢者医療の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、高齢者医療確保法第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、同法第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、同法第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに同法第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。
- E 保険者は、特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、加入者の資格を取得した者（国民健康保険にあっては、同一の都道府県内の他の市町村の区域内から住所を変更した被保険者を含む。）が後期高齢者医療広域連合の被保険者の資格を有していたことがあるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、当該後期高齢者医療広域連合が保存している当該加入者に係る高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査又は保健指導に関する記録の写しを提供するよう求めることができる。

A4-2

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

A 「被保険者であることの確認を受ける方法」に関する正しい記述です。後期高齢者医療の被保険者が療養の給付を受けようとするときは、**電子資格確認等**により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとされています。なお、本肢の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とされています（高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高齢者医療確保法」とします）64条3項、則30条の3）。

テキスト P82

- ① 資格確認書を提出する方法
- ② 処方せんを提出する方法（保険薬局から療養を受けようとする場合に限りです）
- ③ 保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、後期高齢者医療広域連合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法（当該者が当該保険医療機関等から療養（居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限りです）を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限りです）
- ④ その他厚生労働大臣が定める方法

B 「国の責務」に関する正しい記述です。なお、高齢者医療確保法では、本肢のほか、次表の責務等を規定しています（高齢者医療確保法3条）。

テキスト P65

地方公共団体の責務	地方公共団体は、高齢者医療確保法の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければなりません。
保険者の責務	保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければなりません。
医療の担い手等の責務	医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、国・地方公共団体・保険者の責務に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければなりません。

C 社会保険診療報酬支払基金は、**保険者から、出産育児関係事務費拠出金**を徴収します。「後期高齢者医療広域連合」から徴収するのではないので、誤りです（高齢者医療確保法124条の5）。

テキスト P95

参考 社会保険診療報酬支払基金は、後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務を行います。

D 記述のとおりです。保険料率は、短期的に財政のバランスが保てるよう設定されます（高齢者医療確保法104条3項）。

テキスト P91

参考 「高齢者医療確保法第125条第5項に規定する事業」とは、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付け等の事業を指しています。

E 「特定健康診査等に関する記録の提供」に関する正しい記述です。なお、「第125条第1項に規定する健康診査又は保健指導」とは、「高齢者保健事業」の規定により、後期高齢者医療広域連合が、高齢者の心身の特性に応じ、行うように努めなければならないとされている健康診査又は保健指導をいいます（高齢者医療確保法27条1項・2項）。

テキスト P75

介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア 都道府県知事は、居宅サービス事業を行う者から申請があった場合において、申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料等について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく6か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるときは、指定をしてはならないとされている。
- イ 介護保険の保険料に係る保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、財政安定化基金の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
- ウ 介護保険法において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。）に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいう。
- エ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、当該偽りその他不正の行為によって受けた保険給付が介護保険法第51条の3第1項の規定による特定入所者介護サービス費の支給、同法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費の支給、同法第61条の3第1項の規定による特定入所者介護予防サービス費の支給又は同法第61条の4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、市町村は、厚生労働大臣の定める基準により、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の50に相当する額以下の金額を徴収することができる。
- オ 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができ、要介護更新認定後の有効期間は、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、最長で、36か月間となる。

A 一つ B 二つ C 三つ D 四つ E 五つ

A4-3

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- ア 「6か月」とあるのは、「**3か月**」です。なお、都道府県知事は、申請があった場合において、申請者が、介護保険法その他国民の保健医療もしくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき等も指定をしてはならないものとされています（介護保険法70条2項）。
テキスト P129
- イ 「おおむね2年」とありますが、介護保険の保険料に係る保険料率は、この記述に掲げる所定の費用等に照らし、「**おおむね3年**」を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければなりません。誤りです（介護保険法129条3項）。
テキスト P141
- ウ 「介護医療院」に関する正しい記述です。なお、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を合わせて「介護保険施設」といいます（介護保険法8条29項）。
テキスト P130
- エ 「100分の50」とあるのは、「**100分の200**」です。市町村は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者から、その給付の価額の全部又は一部を徴収することができるほか、この記述の保険給付の場合、その者から当該偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の**100分の200**に相当する額以下の金額を徴収することができます（介護保険法22条1項）。
テキスト P125
- オ 要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分と同一でない場合において、要介護更新認定後の有効期間は、次表のとおりとされますが、**要介護更新認定に係る要介護状態区分が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分と同一である場合**にあっては、次表の「36か月間」は、「**48か月間**」となります。最長の期間は一律に36か月間となるのではないので、この記述は誤りです（介護保険法28条2項、則41条2項）。
テキスト P115

原則	市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合
12か月間	3か月間から 36か月間 （12か月間を除きます）

船員保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 船員保険法による職務外の事由（通勤を除く。）による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給、傷病手当金の支給、葬祭料の支給、出産育児一時金の支給、出産手当金の支給、家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給、家族葬祭料の支給、家族出産育児一時金の支給、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とされ、特別療養費という保険給付はない。
- B 船員保険法第24条の規定による被保険者（疾病任意継続被保険者を除く。）の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされ、この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者（第1号厚生年金被保険者に限る。）の資格を取得したときは、第3種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
- C 船員保険法第142条第1項によると、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金若しくは同法第30条の規定による付加給付又はその他の保険給付を受ける権利はこれらを行行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- D 疾病任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、当該申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると全国健康保険協会が認めたときを除き、その者は、疾病任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。
- E 船員保険の被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

A4-4

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。船員保険法には、国民健康保険法や高齢者医療確保法に規定する特別療養費に相当する保険給付はありません。なお、職務上の事由もしくは通勤による疾病、負傷、障害もしくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとされています（船員保険法29条1項）。 テキスト P 154

- ① 休業手当金の支給
- ② 障害年金及び障害手当金の支給
- ③ 障害差額一時金の支給
- ④ 障害年金差額一時金の支給
- ⑤ 障害前払一時金の支給
- ⑥ 行方不明手当金の支給
- ⑦ 遺族年金の支給
- ⑧ 遺族一時金の支給
- ⑨ 遺族年金差額一時金の支給
- ⑩ 遺族前払一時金の支給

- B 「被保険者の資格取得の届出」に関する正しい記述です。なお、被保険者の資格喪失の届出についても、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行うものとされています（船員保険法24条、則6条）。 テキスト P153

- C 本肢の記述のうち、「その他の保険給付を受ける権利」については、これらを行行使することができるときから「2年」ではなく、「5年」を経過したときに、時効によって消滅します。なお、本肢に掲げるその他のものの権利は、これらを行行使することができる時から2年を経過したとき、時効によって消滅します（船員保険法142条1項）。 テキスト P165

参考 船員保険法附則5条5項により、障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、これらを行行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。

- D 「疾病任意継続被保険者の申出等」に関する正しい記述です。なお、本肢の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかった場合であっても、その納付の遅延について正当な理由があると全国健康保険協会が認めたときは、疾病任意継続被保険者とならなかったものとはみなされません（船員保険法13条）。 テキスト P152

- E 記述のとおりです。船員保険法の不服申立て制度は、健康保険法の不服申立て制度と同様の仕組みを採っています（船員保険法138条1項）。 テキスト P165

児童手当法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行うこととされている。
- B 児童手当の支給を受けている一般受給資格者（個人である場合に限る。）は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならないが、市町村長は、当該届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
- C 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、地方税の滞納処分の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
- D 児童手当として支給を受けた金銭は、その額にかかわらず、また、子ども・子育て支援法に規定する子どものための教育・保育給付の受給の有無にかかわらず、これを標準として、租税その他の公課を課することが禁止されている。
- E 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち被用者等でない者の3歳未満児童手当に係る部分の9分の1に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付することとされている。

A4-5

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「児童手当の額の改定」に関する正しい記述です。なお、児童手当の額が**増額**することとなった場合の児童手当の額の改定は、児童手当の支給を受けている者が改定後の額につき認定の**請求をした日の属する月の翌月**から行います（児童手当法9条3項）。 テキスト P177
- B 「現況の届出」に関する正しい記述です。児童手当の支給を受けている一般受給資格者には現況の届出を行うことが義務づけられていますが、市町村長は、当該届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができます（児童手当法26条1項、則4条3項）。 テキスト P183
- ポイント** 現況の届出は、6月1日から6月30日までの間に、届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
- C 「不正利得の徴収」に関する正しい記述です。なお、児童手当の不正受給に関しては、罰則（3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金）が設けられています（児童手当法14条1項）。 テキスト P179
- D 児童手当は、本肢のとおり、非課税とされています。なお、児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止されています（児童手当法16条）。 テキスト P179
- E 「9分の1」とあるのは、「**15分の1**」です。都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち**被用者等でない者の3歳未満児童手当**に係る部分の**15分の1**に相当する額を負担します。なお、都道府県は、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付します（児童手当法19条の2第1項）。 テキスト P181
- 参考** 都道府県は、市町村に対し、市町村長が支給する児童手当の支給に要する費用のうち**被用者及び被用者でない者の3歳以上児童手当**に係る部分の**9分の1**に相当する額を負担します。なお、都道府県は、市町村に対し、当該費用に充当させるため当該額を交付します。

社会保険労務士法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならず、これに違反したときは、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
- B 社会保険労務士法第1条の2において、「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」と、規定されている。
- C 社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があるが、会則の不遵守ということだけでは厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となり得ない。
- D 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、厚生労働省に備える社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- E 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が2年以上継続して所在が不明であることにより登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

A4-6

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「不正行為の指示等の禁止」の規定に違反した者は、「**3年**以下の拘禁刑又は**200万円**以下の罰金」に処せられます。「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」とあるのは、誤りです（社会保険労務士法15条、32条）。
テキスト P198、203
- B 「社会保険労務士の職責」に関する正しい記述です。社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければなりません（社会保険労務士法1条の2）。
テキスト P186
- C 社会保険労務士法において「社会保険労務士は所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない」とされていて、この規定に違反したときは、**社会保険労務士法に違反したときに該当するので、厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となり得ます**。「懲戒処分の対象事由となり得ない」というのは、誤りです（社会保険労務士法25条の3、25条の30）。
テキスト P205、215
- D 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければなりません。この社会保険労務士名簿は、「厚生労働省」ではなく「**全国社会保険労務士会連合会**」に備えられているので、誤りです（社会保険労務士法14条の2第1項、14条の3第1項）。
テキスト P194
- ポイント** 社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行います。
- E 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の①から③のいずれかに該当するときは、資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができます。この場合において、全国社会保険労務士会連合会が、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならないのは、①又は②のいずれかに該当することとなったことにより登録を取り消したときであり、③により登録を取り消したときは、通知は必要ありません。誤りです（社会保険労務士法14条の9第1項・2項）。
テキスト P196、197
- ① 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行って当該登録を受けたことが判明したとき
- ② 「心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者」に該当するに至ったとき
- ③ 2年以上継続して所在が不明であるとき

確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- A 確定給付企業年金において中途脱退者とは、当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者（規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合に限る。）をいう。
- B 企業年金基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、当該承認の申請は、代議員会における代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て行わなければならない。
- C 加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされていることから、規約で定めたとしても、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することはできない。
- D 事業主（基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。）は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- E 加入者は、決算における責任準備金の額等の計算の規定による計算の結果、給付に充てるべき積立金の額が加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額（「最低積立基準額」という。）を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。

A4-7

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合に限る」とありますが、確定給付企業年金における中途脱退者は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者のうち規約で定める脱退一時金を受けるための**要件を満たすもの**に限られます。本肢は誤りです（確定給付企業年金法81条の2第1項）。 テキスト P228
- B 「承認」とあるのは、「**認可**」です。なお、企業年金基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の**認可**を受けなければなりません。なお、**規約型企業年金**を実施する事業主は、厚生労働大臣の**承認**を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができるとされています（確定給付企業年金法76条1項・2項）。 テキスト P226
- C 「規約で定めたとしても、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することはできない」とありますが、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の**当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することはできるとされています**。なお、加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、原則として加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入することとされています（確定給付企業年金法28条1項・3項）。 テキスト P221
- D 「報告書の提出」に関する正しい記述です。事業主等は、毎事業年度終了後、4か月以内に、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません（確定給付企業年金法29条1項、100条1項）。 テキスト P233
- E 「加入者」とあるのは、「**事業主**」です。**事業主**は、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を掛金として拠出しなければなりません（確定給付企業年金法60条3項、63条）。 テキスト P225

確定拠出年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 企業型運用関連運営管理機関等は、政令で定めるところにより、対象運用方法を、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で、かつ、3以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならないが、当該政令で定める数は、35とされている。
- B 確定拠出年金法第68条の2に規定する中小事業主掛金は、中小事業主に使用される第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が個人型年金に係る掛金を拠出し、その納付を当該中小事業主を介して行う場合でなければ拠出することができない。
- C 確定拠出年金法施行令第36条に定める拠出限度額について、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における個人型年金加入者の区分が第1号加入者及び第4号加入者である場合は、68,000円（国民年金法第87条の2第1項の規定による付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、68,000円から当該保険料又は掛金の額（その額が68,000円を上回るときは、68,000円）を控除した額）（国民年金保険料納付月以外の月にあっては、0円）とされている。
- D 企業型年金における掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者が他制度加入者であるか否かにより、55,000円又は55,000円から他制度掛金相当額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とする。）とされていて、この額は、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額それぞれについて適用される。
- E 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができ、委託された確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

A4-8

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 記述のとおりです。なお、「対象運用方法」とは、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものをいいます（確定拠出年金法23条1項）。 テキスト P247

- ① 銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入
- ② 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託
- ③ 有価証券の売買
- ④ 生命保険会社又は農業協同組合（生命共済の事業を行うものに限り）その他の政令で定める生命共済の事業を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み
- ⑤ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み
- ⑥ ①から⑤に掲げるもののほか、投資者の保護が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結

- B 「中小事業主掛金」に関する正しい記述です。なお、「中小事業主」とは、企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が**300人以下**のものをいいます（確定拠出年金法68条の2第1項）。 テキスト P255

- C 「拠出限度額」に関する正しい記述です。なお、1年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は、拠出限度額を超えてはならず、当該拠出限度額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における個人型年金加入者の区分に応じてそれぞれに定める額を合計した額です（確定拠出年金法69条、令36条）。 テキスト P256

- D 企業型年金における拠出限度額は、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額を**合計した額**に適用されます。事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額それぞれについての拠出限度額ではありません。誤りです。なお、拠出限度額は企業型年金加入者の区分に応じて次表のとおりとされています（確定拠出年金法20条、令11条）。 テキスト P245

企業型年金加入者の区分	拠出限度額	
	月額	年額相当
他制度加入者以外のもの	55,000円	660,000円
他制度加入者であるもの	55,000円から他制度掛金相当額を控除した額（当該額が零を下回る場合には、零とします）	左記の額×12

- E 「運営管理業務の委託」に関する正しい記述です。なお、運営管理業務の全部又は一部を行う確定拠出年金運営管理機関が欠けることとなるときは、事業主は、当該全部もしくは一部の運営管理業務を自ら行い、又は当該運営管理業務を承継すべき確定拠出年金運営管理機関を定めて当該運営管理業務を委託しなければなりません（確定拠出年金法7条1項・2項）。 テキスト P241

審査請求等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- A 国民健康保険法に規定する審査請求は、国民健康保険審査会に対して、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならないが、正当な理由により、当該期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、当該期間が経過した後であっても審査請求をすることができる。
- B 社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定によると、社会保険審査官に対する審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金等に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、正当な事由により当該期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときを除き、することができない。
- C 船員保険法に規定する保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
- D 社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、委員長及び委員5人をもって組織される。当該委員長及び委員は、社会保障に関する識見を有する厚生労働省の職員のうちから衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命することとされている。
- E 審査請求が不適法であって補正することができないものであるときは、社会保険審査官は、決定をもって、これを却下しなければならないが、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、社会保険審査官は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

A4-9

1	月 日	2	月 日	3	月 日	4	月 日	5	月 日
	Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒		Time 分 秒

- A 「審査請求の期間」に関する正しい記述です。本肢の審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して**3か月以内**に、文書又は口頭のいずれかによって行わなければなりません（国民健康保険法91条1項、99条）。テキスト P59、60
- 参考** 保険給付に関する処分など、国民健康保険法の規定に基づく所定の処分に対する不服申立てに係る審査機関である**国民健康保険審査会**は、**各都道府県**に置かれます。
- B 「審査請求期間」に関する正しい記述です。なお、正当な事由により3か月以内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、3か月経過後においても審査請求をすることができます（社会保険審査官及び社会保険審査会法4条1項）。テキスト P263
- C 記述のとおりです。なお、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、**社会保険審査官**に対して**審査請求**をすることができ、その決定に不服がある者は、**社会保険審査会**に対して**再審査請求**をすることができます（船員保険法139条）。テキスト P165
- D 委員長及び委員は、**人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから**、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します。「社会保障に関する識見を有する厚生労働省の職員のうちから」任命するのではないので、誤りです。なお、社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長及び委員5人をもって組織されま
す（社会保険審査官及び社会保険審査会法19条、21条、22条1項）。テキスト P265
- E 記述のとおりです。なお、社会保険審査官は、審査請求が不適法であって補正することができるものである場合において、審査請求人が相当の期間内に補正しないときは、決定をもって、審査請求を却下することができます（社会保険審査官及び社会保険審査会法6条、7条1項）。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、本問は「令和7年版厚生労働白書」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。

- A 国民年金保険料の納付対策については、これまで納付督促や免除等勧奨業務を受託する事業者との連携強化、口座振替やクレジットカード納付、コンビニでの納付の促進、スマホ決済アプリでの納付の導入等による保険料を納めやすい環境づくりなど、保険料の収納対策の強化に取り組んできたところである。2023（令和5）年度における最終納付率（2021（令和3）年度分保険料）は、前年度から2.4ポイント増の73.1%となり、2010（平成22）年度分保険料から11年連続で上昇している。
- B 2025（令和7）年は、団塊の世代が全て75歳以上になる年である。また、2023（令和5）年に発表された国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」によると、今後、2040年に向けて、高齢者人口がピークを迎え、15～64歳人口が1,000万人以上減少することが見込まれている。さらに、2070年には、現在の傾向が続けば、我が国の人口は8,700万人となり、1年間に生まれるこどもの数は約50万人となり、高齢化率は約39%に達するという厳しい見通しが示されている。
- C 介護保険制度は着実に社会に定着してきており、介護サービスの利用者は2000年4月の149万人から2024（令和6）年4月には528万人と約3.5倍になっている。あわせて介護費用も増大しており、2000年度の約3.6兆円から、2023（令和5）年度には約11.7兆円となり、高齢化が更に進行する2040（令和22）年には約25.8兆円になると推計されている。
- D 日本年金機構が提供している「ねんきんネット」は、マイナポータルと認証連携を行うか、日本年金機構のウェブサイトアクセスし、ユーザIDを取得することで利用が可能となり、利用者数は2025（令和7）年3月末現在、約1,356万人と増加が続いている。
- E 「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が2023（令和5）年5月に成立した。この法律の主な内容の1つとして、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを2024（令和6）年度から導入した。

A 4-10

1	月	日	2	月	日	3	月	日	4	月	日	5	月	日
Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒	Time	分	秒

- A 「73.1%」とあるのは、「**83.1%**」です。前年度から2.4ポイント増の**83.1%**となり、2010（平成22）年度分保険料から**11年連続で上昇**しています。なお、白書によれば、本肢のほか、「国民年金保険料納付率の更なる向上を図るため、納付督促や免除勧奨などの対策を効率的・効果的に実施しており、負担能力がある方には督促状等を段階的に送付し、納付しない方については、滞納処分を実施しているほか、国税庁への強制徴収委任制度の活用など、収納対策の強化を図っている」としています（令和7年版厚生労働白書 P247）。
- B 「少子高齢化・人口減少時代」に関する正しい記述です。なお、白書によれば、合計特殊出生率は、1989（平成元）年に1966（昭和41）年の「ひのえうま」を下回る1.57となり、「1.57ショック」と言われ、その後、低下傾向が続いていました。2005（平成17）年の1.26以降は緩やかな上昇傾向にありましたが、近年は再び低下傾向にあり、2024（令和6）年においては1.15であり、前年の1.20より0.05ポイント低下しました（令和7年版厚生労働白書 P134）。
- C 記述のとおりです。なお、介護費用の増大に伴い、制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護保険料は、第9期介護保険事業計画期間（2024年度から2026（令和8）年度）においては、全国平均6,225円になっており、2040年には約9,200円になると見込まれています（令和7年版厚生労働白書 P299）。
テキスト P 26
- D 「ねんきんネット」に関する正しい記述です。なお、白書によれば、「ねんきんネット」では、お客様サービスの向上を図るため様々な機能を提供しており、現在と今後の働き方や収入、期間等の条件を設定した場合の年金見込額の試算や、電子版の通知書の閲覧、持ち主（亡くなられた方を含みます）が不明となっている記録の検索などを行うことができますとしています（令和7年版厚生労働白書 P249）。
- E 「出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入」に関する正しい記述です。出産に要する経済的負担の軽減を目的とする出産育児一時金については、出産費用が年々上昇する中で、平均的な標準費用が全て賄えるよう、2023（令和5）年4月より、42万円から50万円に大幅に増額しました。この出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされていますが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していました。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきましたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にあります。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを2024（令和6）年度から導入しました（令和7年版厚生労働白書 P293～294）。
テキスト P 24

社会保険労務士 スピード合格講座

過去問講座 2026年度試験対策

予想問題集【社会保険編】

非売品

著 者 フォーサイト 教材開発チーム

発行所 株式会社 フォーサイト

U R L <https://www.foresight.jp>

E-mail info@foresight-inc.co.jp

無断複写・複製を禁じます。